

dinero, también el de esclavos; la exportación de Roma era deficitaria. Con las operaciones de dinero aumenta el número de extranjeros y las compañías de publicanos, pero lo más rentable era el préstamo dinerario cuya tasa de interés oscilaba del 12 al 48 por ciento aproximadamente.

A medida que iban extendiéndose los territorios como consecuencia de las conquistas, los territorios de las poblaciones vencidas pasaban a formar parte del *ager publicus* (Estado Romano), pero se hizo la siguiente distinción: mientras que las tierras cultivadas se enajenaron en beneficio de los particulares, respecto de las tierras incultas se permitió que los ciudadanos ocupen las extensiones de tierra que fueran necesarias para cultivarlas a cambio de pagarle al Estado un censo, para justificar el derecho no de propiedad, sino posesorio, protegido por el pretor, se transmitía hereditariamente y con derechos similares a los de propiedad. Este derecho solo lo tuvieron los patricios, así al ocupar mayores extensiones dejaban sin tierras a los más pobres, tenían la totalidad del *ager publicus*, los suelos eran cultivados por esclavos o clientes a los cuales les hacían concesiones revocables, de los suelos no sacaban ningún provecho lo que generó una gran reticencia y rebelión de la clase más perjudicada. La intervención de los tribunos dio lugar a las leyes agrarias, una de las primeras La ley Licinia (año 378) limitó el número de fanegas del *ager publicus*, para que todos los ciudadanos pudieran poseer distribuyendo las tierras más igualitariamente, sin embargo el dominio de las grandes extensiones la seguían teniendo las clases más pudientes.

La situación era de una fuerte crisis económica, años de malas cosechas documentadas durante el s. V a. c, la economía artesanal y el comercio romano se vieron frenados por el declive etrusco que siguió a la expulsión de Tarquino y a la caída de la monarquía, se vieron privados de sus mercados tradicionales, años de hambre, epidemias, problemas en el abastecimiento de granos, etc. Esto no fue padecido por toda la sociedad, sino por algunos sectores; el empobrecimiento de la plebe rústica ligada a la explotación de la tierra, frente al

enriquecimiento de las grandes familias proletarias y el peso de las deudas contraídas por la plebe urbana dedicada al comercio frente al despegue económico de una minoría plebeya, que ganaba privilegios políticos.

A mediados del s. VII, entraron en vigencia otras leyes agrarias, las posesiones se transformaron en propiedades privadas pagándose al estado un censo, para ser distribuido entre los más pobres, luego cayó en desuso.

En el siglo III, las consecuencias del agrandamiento de extensiones territoriales, las disputas entre la vieja y al nueva nobleza de navieros, banqueros e industriales; el proletariado y los itálicos ansiosos de la ciudadanía romana, provocan una crisis política, social y económica, el surgimiento de una poderosa clase capitalista significó la pérdida del poder de la clase senatorial y casi extinción de los sectores más relegados como el campesinado.

IX. La Labor de los Gracos

El Tribuno Tiberio Graco para el año 133 a. c. se propuso poner término a la crisis agrícola, restituyendo al mismo tiempo a las legiones y el comercio el vigor que siempre le proporcionaron los pequeños propietarios rústicos, quiso re-establecer a una norma que limitaba a quinientas yugadas la extensión del *ager publicus* que podía ocupar y poseer un particular. Dicho límite había sido ampliamente pasado con el acaparamiento de tierras por parte de la nobleza, el tribuno proponía la adición de 250 yugadas por cada hijo y disponiendo que el terreno así recuperado por el Estado se distribuye en pequeños lotes inalienables entre los plebeyos, esa recuperación y distribución debía ser llevada a cabo por una comisión especial integrada por 3 miembros, denominados *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis*. La nobilitas manifestó su oposición en el encargo dado a otro Tribuno C. Octavio de oponer la *intercessio* a la propuesta de Tiberio, convirtiendo de éste modo el problema agrario en problema constitucional.

Una vez que fue aprobada, la Ley agraria también quedó aceptada por el comicio, pero Tiberio fue asesinado.

Cayo Graco Tribuno en el año 12, mientras promulgaba un nuevo modelo de la ley Agraria tendiente a evitar los obstáculos que había encontrado Tiberio, además propuso la creación de colonias tanto dentro como fuera de Italia, éstas propuestas molestaron a la nobilitas. El plan en parte de Cayo Graco disminuía el poder de los nobles, combatía la demagogia al favorecer la nueva aristocracia de caballeros, como medida temporal introdujo el sistema de las públicas rumentationes, distribuciones gratuitas o a bajo precio de trigo que debía transformarse en uno de los principales motivos para que ese pueblo persistiese en la vida ociosa que llevaba en la ciudad con perjuicio del necesario trabajo de los campos; vio el problema político que planteaba la excesiva limitación de la ciudadanía, que se vio agravado, por la aplicación de la ley Agraria, en cuanto a que por ella los aliados de Roma se veían privados como los demás de las fracciones del *ager publicus* usurpadas y excluidas al mismo tiempo de las nuevas distribuciones de los terrenos recuperados. No atreviéndose a conceder de golpe o proponer la concesión de la ciudadanía a todos los aliados itálicos, dio un primer paso con la proposición de concederla a los latinos, ofreciendo a las restantes ciudades de Italia el ius sufragii del que ya gozaban los latinos, consistente en poder participar en la asambleas, ésta propuesta encontró la oposición de todas las clases sociales interesadas en conservar el privilegio de la ciudadanía. Poco después en el año 121 la nobleza encontró el modo de suprimir aprovechándose de un tumulto callejero preparado y fomentado fue asesinado.

Luego de la muerte de Cayo, se levantó la prohibición de enajenar tierras entregadas, con las cuales los dos hermanos pretendieron vincular a ellas a los beneficiarios y quizá también prohibiera que continuaren las operaciones de recuperación del *ager publicus* ilegalmente ocupado. Unos años más tarde una nueva ley Agraria, debida al Tribuno S. P. Torio (que quizá sea la misma del año 111) estableció

un impuesto que recaía sobre la plebe. Hacia el año 109, se dio una nueva reglamentación a ésta materia con la abolición del vectigal.

Las asignaciones de tierra se repitieron algunos decenios más tarde, pero con una finalidad completamente distinta; como premio a los veteranos y como medio empleado por los generales victoriosos para procurarse la adhesión de sus soldados, acrecentando su futuro poder personal.

El agotamiento de la pequeña propiedad rústica, aún cuando un tanto contenida por los Gracos, impedía que pudiesen ser reclutados únicamente entre los campesinos propietarios los soldados necesarios para las guerras.

El consejero de Mario L. Apuleio Saturnino, quería extender la ciudadanía a los itálicos, no prosperó. Por hallarse domiciliados en Roma muchos italianos de las otras ciudades y poder presionar de cerca de los organismos políticos para que concediesen a sus ciudadanos el mismo trato que a los romanos. Para atajar esas pretensiones se dio en el año 95 una Ley Consular (La Ley Licinnia Mucia), en la que se reafirmaba la diferencia entre ciudadanos y forasteros y se llevaba a la categoría de delito público el actuar como ciudadano sin serlo, lejos de conseguir el resultado esperado ésta actitud irritó más a los itálicos. Para suavizar asperezas un Tribuno M. Livio Druso hijo, presentó una ley que había satisfecho los deseos de los socii desencadenó una guerra. Por una Ley Julia del año 90 se declararon ciudadanos a los latinos y se prometía la misma a cuantas ciudades aún no habían intervenido en la lucha, por lo cual hasta que la Ley Plautia Papiria del año 89 garantizó esta concesión a todos los italianos que lo pidieron en un plazo de 60 días, fue necesario sostener una larga y cruenta guerra para dominar a los samnitas entre quienes de nuevo se había despertado el odio contra la ciudad dominadora, igual ponen límites a los derechos concedidos tan a la fuerza, reduciendo el número de tribus a los nuevos ciudadanos (primero en 2, después en 8 nuevas a agregarse a las 35 ya existentes) a fin de limitarles el derecho electoral .

Las consecuencias de la Leyes Agrarias fueron las desposesiones violentas o clandestinas, por otro lado los patronos querían recuperar las tierras que les habían dado a los clientes a título de precario, pero éstos se opusieron a restituirlas, al no haber protección del derecho civil fue necesaria la intervención del pretor ya que la situación de caos como consecuencia de lo expuesto se había generalizado.

En cuanto al acceso a las magistraturas, en los primeros tiempos de la República los plebeyos eran electores, no elegidos pero en virtud de las Leyes Licinias del año 367 a. C. se determina que al menos cinco de los cónsules debían ser plebeyos.

X. Los Decenviros

Se crearon ante la presión plebeya por leyes escritas, era una magistratura de carácter extraordinario y hubo dos *decemviratos*, el primero va desde el año 451 a. c. hasta el año 450 a. c. y el segundo desde el año 450 hasta el año 449 a. c.

Para poder ser instituidos se precisó que los tribunos de la plebe y los cónsules delegaran sus funciones a favor de los decenviros legislativos que en su primer ciclo estaba compuesto por patricios y sancionaron las diez primeras tablas fueron sancionados por un decenvirato compuesto por ocho patricios y 2 plebeyos que en el año 449 a. c. se quería perpetuar en el poder, trataron de reemplazar a las instituciones por otra de carácter autoritaria lo que significaba la pérdida de los derechos que la plebe fue adquiriendo pero son derribados por un golpe militar, ya que ésta se retira nuevamente al monte Aventino, y se restituyen los cónsules nuevamente en sus cargos.

XI. El Tribunado Militar con Potestad Consular

Las razones y circunstancias de las instituciones del tribunado son muy oscuras, los historiadores refieren al año 445. a. c. su origen. Los patricios ante la presión plebeya autorizan la creación de tribunos militares con potestad cónsul de funciones similares a las del consu-

lado al que los plebeyos no podían acceder ya que estaba reservado a los patricios. Un Tribuno *Canuleio* solicitó esta partición del poder consular, pero los patricios se reservaron para sí el consulado con sus caracteres esenciales sin ningún tipo de modificación y le daban a la plebe una pro- magistratura con los mismos poderes.

Leyes Anteriores

Cabe destacar que hubo dos leyes anteriores que contribuyeron a la sanción de la *Lex Hortensia*:

- 1) La *Lex Valeria Horatia*: Estipula que los plebiscitos tendrían fuerza de ley a condición de ser ratificadas por el senado en virtud de su *auctoritas patrum* (449 a. c.).
- 2) La *Lex Publilia Philonis*: Modifica lo dispuesto por la *Lex Valeria Horatia*, estableciendo que la intervención del senado en lugar de ser consecutiva pasaría a ser previa, es decir que la presentación de los plebiscitos al voto popular no podría hacerse más con la autorización expresa del senado. Recordemos que anteriormente a ésta ley los plebiscitos se votaban en los concilia *plebis* primero y luego se sometían a la *auctoritas patrum* del senado para su aprobación.

XII. La Política de Apio Claudius

Éste político se enrolaba en la lista de los patricios de derecha, enemigo de la nobleza patricio- plebeya, pero lo más importante de este hombre de política es su aptitud para resolver las divergencias políticas entre las dos facciones políticamente adversas mencionadas. Apio *Claudius* trabajó para erradicar las noblezas patricios- plebeyas que se habían adueñado de todas las instituciones por más de medio siglo. Reforma el senado excluyendo a miembros muy poderosos y poniendo senadores de la derecha patricia para restarle poder a los patricios plebeyos.

Con respecto a los comicios tribados se redistribuye a los clases relegadas, en 35 tribus rústicas con el fin de desplazar a la mayoría patricio- plebeya en favor de los patricios de derecha, ésta postura ha

generado conflictos con la nobleza. No fueron modificados los comicios por centurias.

XIII. Las fuentes del derecho en el período real. **Las *mores maiorum*. Las Pretendidas Leyes Regias.** ***Ius Papirianum*.**

Una de las primeras fuentes del derecho, del período monárquico fue la costumbre o *mores maiorum*: podemos definir a ésta como el conjunto de actos constantes y reiterados realizados por los miembros de una comunidad con el fin de establecer reglas a los fines de ser cumplidas. Eran las costumbres de los antepasados, que se transmitían oralmente de generación en generación, por eso a la costumbre se la llama también Mores, de *Mos*= antepasados.

Las Leyes Regias y el *Ius Papirianum*

Otra de las fuentes del derecho fueron las Leyes Regias, eran normas que se consideraban como leyes reales. Algunos consideran que son aproximadamente 20, otros 50. Se discutía si eran los comicios curiados los que sancionaban esas leyes, se encuentran en la Recopilación realizada por Papirio, denominada *Ius Papirianum*. Algunos consideran que se trata de una falsificación. No se sabe bien si el *ius papirianum* se limitaba al derecho pontifical o se extendía a todo el derecho civil romano. Algunas de las Leyes Regias tienen conexión con el derecho privado, como las que tratan la relación del cliente con su patrono y los derechos de los jefes de familia. No duraron mucho tiempo, se presumen fueron abolidas cuando los reyes fueron expulsados por la Ley Tribunicia.

XIV. La República. Características de la nueva organización política. La Magistraturas. EL senado

Durante la época monárquica era una reunión de jefes de las gentes, elegidos por el rey y actuaban como un cuerpo consultivos, en

tiempos de la República era una asamblea de ciudadanos pero no de cualquier ciudadano sino de aquellos que habían sido magistrados que tenían preparación en asuntos del Estado.

Además de ser un romano del Estado, se caracterizaba por su prestigio moral quienes se encargaban de éste último aspecto eran los censores en el ejercicio de sus atribuciones.

A) Su Composición

En la época monárquica estaba compuesta por 300 miembros, Sila lo duplicó a 600 senadores ya que les atribuyó otras funciones como la de jurados en la administración de justicia.

César lo aumentó a 900 y Antonio a 1000, Augusto disminuyó su número a 600.

En cuanto a la integración por parte de los patricios a éstos se los denominó *Patres* mientras que a los plebeyos que integraban el senado se los denominó *conscripti*, ocupaban en cuanto a la emisión del voto un lugar secundario. En ésta época al principio era requisito para ser senador que el postulante fuera patricio, luego fue suprimido para que fueran elegidos los plebeyos, había que tener por lo menos 46 años, ser ciudadano romano o sea que solo los *seniores* podían serlo, había que ser ingenuo, no haber ejercido alguna profesión considerada “indecorosa”, se dejaban de lado a los comerciantes, tener fortuna (mínimamente 800000 *sestercios*), no haber gozado de infamia, la edad mínima establecida por la *Lex Villia* en la edad de 27 años que luego se elevó a 30 años.

En tiempos de la monarquía los elegía el rex, luego los elegían los cónsules y después los tribunos militares y decenviros, también lo hizo el Dictador. La elección se producía en período de vacancia.

Con la *Lex Ovinia* del año 442 privó a los magistrados de la *Lectio Senatus* dándosela a los censores, se les permite a los ex magistrados curules ingresar al senado, luego ingresan los ediles plebeyos, luego los tribunos de la plebe y por último los cuestores.

Se necesitaba del consenso de los censores ya que podían impedir que ingresen aquellos que no fueran dignos, si así fuera los dos censores dejaban constancia de los motivos en las notas censorias. La *Lectio senatus* se hacía con el censo de modo que los senadores electos duraban cinco años, había un listado que se depuraba en esos períodos, para ello se tenía en cuenta a:

- a) Los ex magistrados curules
- b) Los ex magistrados no curules: ediles de la plebe, tribunos y cuestores.
- c) Senadores que no hubiesen sido magistrados.

Los patricios senadores tenían prioridad sobre los plebeyos, los que tenían más antigüedad en las magistraturas y los de mayor edad. El que encabezaba la lista senatorial tenía el nombre de *princeps senatus*, primero lo fue el censor patricio más antiguo, luego el requisito era que solo haya sido censor, en tiempos de Sila era llamado *Princeps* porque era el primero en ser interrogado en las sesiones, también representaba al senado cuando había que defender sus intereses e intervenía cuando había conflictos entre sus miembros.

Los senadores perdieron la *lectio* en tiempos de dictaduras. Luego los senadores eran elegidos cuando los comicios elegían a los magistrados. Los senadores usaban el anillo de oro, la túnica laticlavia con una franja color púrpura, en los juegos públicos usaban la toga *praetexta*.

B) Su Funcionamiento

Radicaba en las siguientes funciones:

-Ius vocandi et referendi: Era cuando los magistrados sometían al senado algún asunto para que lo decidan y el derecho de convocarlo (dictadores, cónsules, pretores, tribunos de la plebe, interrex y Prefecto de la Ciudad, fue adquirida por los plebeyos por la *Lex Publilia Philonis*.

-Ius cum patribus agendi: El derecho de presidir el senado.

El magistrado que lo convocaba tenía la presidencia en esa reunión.

La convocatoria se hacía por medio de edictos o avisos realizados en el domicilio de cada senador, cuando terminaba una reunión se les daba aviso para la reunión siguiente con indicación del lugar y día de la reunión se realizaba cuando comenzaban a ejercer las funciones públicas los magistrados.

La asistencia era obligatoria, se imponía una multa a los que no concurrían, por lo general se reunían en Roma.

Desde los primeros tiempos se reunían los días de los comicios, ya que los magistrados supremos debían concurrir a ambas reuniones, rara vez se hacían de noche, las sesiones podían ser ordinarias o extraordinarias, en tiempos de Augusto el senado debía reunirse en las calendas y en los idus de cada mes.

El quórum variaba según los asuntos que se trataran. Antes de empezar la sesión se debía sacrificar un animal sin dejar de consultar a los auspicios, el Presidente determinaba el orden de los asuntos dándose prioridad a lo religioso, comunicándose cuestiones de interés público, las sesiones pasan por cuatro períodos pero se podían reducir a dos cuando había asuntos que no se trataban.

C) Partes de las sesiones

La sesión comenzaba con la *relatio*. La exposición de la cuestión podía ser hecha por otra persona como un embajador, por ejemplo. La misma era de carácter informativo y objetivo no se formulaba ninguna propuesta, pero si bien, a veces esto no se cumplía, ante una propuesta y la aprobación de los senadores se votaba per *discessio-nem*.

Luego seguía con la *interrogatio* y exposición de opiniones, si había algún senador que quería se tratase algún asunto el presidente le pedía la opinión a los restantes, respetándose el orden que figuraba en el álbum el primero en hablar era el *princeps senatus*.

Cada senador hacía uso de la palabra una sola vez, con limitación temporal para que todos pudieran hablar y se hiciera la votación en el día.

Cuando se hacían las sesiones las puertas del recinto debían estar abiertas, el público no podía ingresar, a veces debían salir los empleados y las sesiones eran secretas lo que se resolvía era un *senatus consultum tacitum*.

Luego seguía la ordenación de las proposiciones presentadas, tenía que ser hecha por el presidente.

Por último venía la votación, se reunía a los votantes a favor y a los votantes en contra, el voto era público ya no se admitía el voto secreto, nadie quedaba obligado por su opinión ni por su voto ya que podía cambiar de parecer, los acuerdos se hacían por unanimidad o por mayoría, luego el Presidente decía cuál era el resultado de la votación y daba por terminada la sesión, en caso de empate se lo asimilaba a un voto negativo.

D) Sus atribuciones

Ejercía el *interregnum*, siempre que los comicios no hubiesen designado a los cónsules, los *interreges* eran elegidos entre los senadores curules patricios, intervenían en asuntos religiosos, ejercían la inspección de la religión y del culto con el fin de preservar antiguas creencias, nacionalización de religiones extranjeras o prohibir cultos no autorizados, administraban las propiedades del Estado, aprobaban las sumas que debían entregarse a los censores para la realización del censo, las que se destinaban a los trabajos públicos y del ejército, también podía haber gastos extraordinarios, decretaban impuestos y aumentos de tasas. Tenían competencia para crear una magistratura extraordinaria o una ordinaria no permanente, por ejemplo la Dictadura pero el nombramiento debía ser hecho por el cónsul, decidían en el año si elegían cónsules o tribunos consulares con potestad militar.

Tenían competencia para evitar conflictos, también podían resolver los también podían resolver los que se planteaban entre magistrados, establecían que provincias le tocaban a los cuestores y pretores, era conciliador entre los magistrados, podía licenciar al ejército, determinaba la cantidad de departamentos militares. En cuanto a

sus competencias dictaba reglamentaciones de policía, convocaba a participar del ejército, podía decretar que se suspenda la exención al servicio militar o la cesación de un negocio público o privado, daban instrucciones al jefe del ejército, intervenía en la dirección de la guerra por medio de senadores de confianza a los que agregaba como comisarios permanentes a los jefes del ejército, si bien no tenían competencia militar ni civil tomaban parte en todos los consejos de guerra, luego el senado perdió ésta facultad, le daba al general victorioso el título de *Imperator*, tenía competencia en las negociaciones preparatorias cuando éstas tenían lugar de Estado a Estado, en el último tiempo de la República llegó el Senado a celebrar tratados internacionales, comunicándolo previamente al jefe del ejército. Cuando el jefe del ejército celebraba un acuerdo necesitaba de la ratificación del senado.

Establecía el *tributum*, esto es la contribución, determinaba las condiciones para la *possessio* del *ager publicus*, también determinaba la acuñación de la moneda dentro de Roma, fiscalizaba la enajenación de los bienes del Estado a título oneroso y gratuito. En materia religiosa el Senado dirigía las actividades religiosas relacionadas con el interés político del Estado, autorizaba nuevos cultos y nuevos templos.

E) La *Auctoritas Patrum*

Auctoritas proviene de *augere* cuyo significado es aumentar, se aumentaban los requisitos que necesitaba una sanción del pueblo para llegar a ser ley.

La *auctoritas* era ejercida por el Senado ante el *populus*, sancionaba con su autoridad las decisiones del pueblo, les daba carácter legal y obligatorio. Se denominó *patrum auctoritas* a la posibilidad de rever lo decidido por los comicios. La necesitaban tanto los comicios *centuriados* como los *curiados* y en para los comicios por tribus con la *Lex Valeria Horatia* del año 449, estableciéndose que los plebiscitos tuvieran fuerza de ley cuando fueran aprobados por los patres; la

Lex Publilia Philonis-año 339- determinó que la *auctoritas patrum* procediese de una *rogatio*, en vez de seguir el acuerdo del pueblo cuando se tratase de leyes y plebiscitos. Más tarde con la influencia del helenismo, y habiéndose dejado de lado las antiguas creencias, se perdió la necesidad de aplicar la *patrum auctoritas*, así aumentó el poder de los comicios y el Senado a su vez hizo recurrir mucho a él, anulando con cualquier pretexto actos comiciales hasta que finalmente la *Lex Hortensia*-año 286 a.C., a partir de ésta última ley tuvo menos importancia ya que eliminaba la posibilidad de que fuera convalidada por el senado las leyes votadas por los comicios *tribados* y para los plebiscitos.

Sila le devolvió ésta posibilidad a los plebiscitos, hasta que fue derogada por Pompeyo.

Para los acuerdos la necesidad de autorización previa fue decayendo en la práctica, en algunos casos se exigía en otros no, se le hacía una consulta al senado cuyo acuerdo era obligatorio –*senatus consultum*–.

Los últimos siglos de la República, el Senado no pudo anular los acuerdos del pueblo una vez tomados, salvo cuando se tratase de una inspección en los asuntos del culto, se invitaba a los magistrados elegidos a abdicar o a declarar que el acuerdo no debía considerarse obligatorio por no reunir las condiciones establecidas por ley.

F) El *Senatus Consultum*

En los actos ordinarios los magistrados no consultaban al Senado, el magistrado tenía *imperium* propio para realizarlo por sí y ante sí, no tenía, por tanto, obligación de solicitarlo al Senado.

Cuando se trataba de actos extraordinarios debía consultar al Senado antes de llevarlos a cabo, así lo imponía la costumbre, si bien al principio en los primeros tiempos la fuerza de los dictámenes era solo consultiva, con el paso del tiempo y a medida que la sociedad se complejiza, en la práctica se convirtieron en obligatorios, el magistrado tenía un gran prestigio mientras que los magistrados en sus

cargos anuales no se atrevían a contrariar lo dispuesto por éstos, además que éstos (el Senado) disponían de medios para presionar a los magistrados rebeldes como lo era negarle fondos públicos, apelar a los tribunos para que interpusieran su veto, por mencionar algunas.

Los acuerdos del Senado que no estaban intercedidos recibían el nombre de Senadoconsultos, ni bien terminaba la sesión se escribían los acuerdos, la redacción la hacía el presidente con alguno de los senadores que habían estado presentes para que actuaran como testigos, durante el desarrollo de las sesiones las opiniones se iban redactando y se pasaban al Presidente, luego se hacía en forma privada la redacción final.

a) Las partes de un senadoconsulto

La redacción del senadoconsulto estaba compuesta por:

- 1.- Un Preámbulo con los nombres de los cónsules en el poder, el del magistrado consultante y la fecha de la consulta y del acuerdo;
- 2.- La *Relatio*, seguida a veces por una exposición de motivos;
- 3.- La Sentencia o decisión del Senado: D.e.r.i.c. (De e aita censuere), el término *censuere* indica que no había sido vetado.

Redactados los Senadoconsultos se depositaban en el *aerarium Saturni*, se hacía en tiempos de la República para que tuviera fuerza obligatoria, se publicaban solo en casos excepcionales. César más tarde dispuso que era obligatoria la publicación, debiendo ser transcrito por los escribas, con la vigilancia de los cuestores del escrito original, en el año 449 a. de J.C. se permitió a los ediles de la plebe obtener una copia oficial de los senadoconsultos para depositarlas en sus archivos.

b) *Senatus Auctoritas*

La decisión del Senado que fue intercedida por un magistrado competente no tiene fuerza legal ejecutoria, a esto se denomina un Senado *Auctoritas*. Se redactaba un texto de la misma manera que un senadoconsulto, traía el nombre de los magistrados que la habían vetado, se guardaban en los archivos del magistrado relator.

Durante mucho tiempo la *patruum auctoritas* fue la ratificación subsiguiente del veto de un pueblo tenía más fuerza que el senado-consulto administrativo, al principio era una decisión objeto de un veto, pero luego cambió su significado siendo la aprobación previa al voto popular (el significado de la palabra *auctoritas* tuvo distintos significados según su evolución).

La *patruum auctoritas* autoriza al magistrado a someter un proyecto de ley al voto de los comicios, como el Senado Consulto manda a ejecutar una orden administrativa, éstas últimas pueden ser puestas en ejecución por los magistrados competentes, mientras que el proyecto legislativo que obtuvo la *patruum auctoritas* no puede ser ejecutada en virtud de esa *auctoritas*, ya que necesita ser ratificada por el voto del pueblo.

La Ley Julia de *senatu habendu* denominó *senatus auctoritas* a todas las decisiones del senado desprovistas de fuerza legal ya sea por estar vetada o por no haberse cumplido algunas de las formalidades establecidas por ley para confeccionarse los senadoconsultos.

XV. El origen de la República

No se han encontrado fuentes que tengan rigor científico por las cuales se puedan determinar las cuestiones que motivaron el origen de la República, por eso se recurre a la historia de Lucrecia que era una noble romana, casada con Tarquino Colatino.

Éste se encontró en una fiesta con Sexto Tarquino (hijo de Tarquino el Soberbio, el último rey de Roma) y sus compañeros. Se discutió acerca de cuál de las mujeres que se encontraban allí era la más virtuosa, el triunfo de Lucrecia provocó la furia de Sexto, quién partió hacia Roma y la violó. Lucrecia luego de denunciar el crimen a su marido y a su padre se suicidó, por no poder soportar el conocimiento público de su agravio. Tarquino Colatino y su primo hermano *Iunio* Bruto expusieron el cadáver de Lucrecia durante varios días ante el pueblo. La reacción fue el enojo que terminó con la destitución del rey Tarquino el Soberbio, que se encontraba fuera de

Roma y asumieron el poder Tarquino Colatino y Junio Bruto, desechando de ésta manera la forma monárquica. Así el rey Tarquino el soberbio cayó en el año 509 a. c y con él la monarquía.

XVI. Luchas de Clases sociales: El Tribuno de la Plebe

Los patricios con el fin de seguir consolidándose como clase dominante, deciden hacer concesiones con los plebeyos, así el Cónsul Valerio, propuso en el año 509 a.C. la *Lex Valeria Horatia de Provo-catione*, por la cual todo ciudadano tenía el derecho de apelar ante el pueblo reunido en comicios *centuriados* de las sentencias de muerte pronunciadas por los cónsules, los plebeyos de a poco empiezan a recibir concesiones, los plebeyos ricos formaron una plutocracia que fue admitida en el senado.

Luego de un tiempo, los patricios le pidieron a los plebeyos que abandonasen las tierras concedidas por Servio Tulio, a causa de las guerras se endeudaron con los préstamos a tasas de intereses altas, si no pagaban se recurría al *nexum*, quedando los deudores insolventes en una situación similar al esclavo desde el punto de vista práctico.

Las disputas entre ambos grupos eran políticas y económicas, por un lado la negativa a que los plebeyos participen de las instituciones radicaba en no participaban del sacrificio ni del sacerdocio, por eso no podía ser jurídicamente iguales a los patricios. Por otro lado la rebelión de la plebe porque se les imponía la *manus* en las ejecuciones de las deudas dinerarias habiendo al respecto muchos abusos cuyos reclamos fueron desestimados. Cuando los volscos invaden territorios romanos les piden ayuda a los plebeyos y éstos se niegan, para frenar ésta situación. Servilio suspende la aplicación de la prisión por deudas, negociándose que una vez terminada la guerra se iban a atender sus reclamos no llegándose pues, a ningún resultado a favor de los intereses de la plebe.

Los Patricios necesitaban de los plebeyos que les sirvieran como soldados, y la plebe no tenía sacerdotes, magistrados ni leyes, entre otros acuerdos se creaban dos Tribunos de la Plebe, que luego aumen-

taron a cinco y más tarde a diez. Tenían como función proteger a la plebe y nombrar dos ediles, los tribunos eran inviolables y tenían en derecho de veto (*intercessio*), para proteger a la plebe, éstos tribunos era elegidos en los comicios por curias y ellos podían desechar a los candidatos que no les convenían. Se convirtieron en jefes de la plebe, tenían sus asambleas denominadas *Concilia Plebis* cuyos acuerdos obligaban a la plebe, a éstos se los denominaban plebiscito; mientras que la normativa que regía a los patricios eran los senadoconsultos, se eliminó ésta diferencia con los *Comitia Tributa*.

Seguían siendo excluidos de las distribución de las tierras del *ager publicus*, los patricios interpretaban las *mores maiorum* arbitrariamente para aplicarlas a sus relaciones con los plebeyos como mejor les convenía, lograr frenar todas éstas cuestiones aunque sea en parte con la sanción de la ley de las XII Tablas. Se había establecido que mientras durase el decenvirato quedaba en suspenso el tribunado y el consulado, los decenviros instigados por Appio Claudio no renunciaron a la espera de poder restablecer el consulado y eliminar al Tribuno. Mientras tanto fue asesinado un tribuno de la plebe y el atentado de Appio Claudio en contra de Virgina hija de un ex tribuno hicieron que la plebe se revelara y se instalara en el Monte Aventino, pero la guerra civil que se estaba gestando se dejó sin efecto cuando se restablecieron el Consulado, el Tribunado y la Apelación del Pueblo.

Los cónsules Valerio y Horatio lograron que se apruebe una ley por la cual los plebiscitos, obligaban a los patricios siempre que tuviesen la *auctoritas patrum*. También se concedió la administración de los fondos militares a dos patricios elegidos por los plebeyos, se permitió que los tribunos tengan voz en el senado y que puedan consultar los auspicios; se llega a la igualdad civil con la *Lex Canuleia* por la cual se deroga la prohibición del matrimonio entre ambas clases, la plebe aspiraba también al consulado, sin embargo se llegó a un acuerdo por el cual se erigirán seis tribunos militares con potestad consular, algunos de los cuales podían elegirse entre los plebeyos, para evitar que los plebeyos lleguen al consulado, se le sacan a éste

cargo las atribuciones de carácter religioso, creándose magistraturas como la censura.

Solo a los plebeyos ricos les interesaba acceder a las magistraturas, ya que a los que eran pobres solo le interesaban las ventajas económicas. Cuando era Tribuno *Licinnio Stolo* junto a Lucio Sexto Laterano, propuso la sanción de tres leyes: las dos primeras de índole económica y una tercera por la cual abolía el Tribunado militar y se restablecía el consulado, siendo uno de los cónsules plebeyos, *Licinnio* pidió que las leyes fueran votadas en bloque y fueron aprobadas las tres. Los patricios se negaron a darles la *auctoritas patrum*, sin importarle a los plebeyos ésta cuestión deciden nombrar cónsul a Lucio Sexto, después de diez años aceptaron éste hecho, luego se acordó que los plebeyos podían ocupar dos puestos de cónsules.

De a poco también la plebe llegó a la edilidad curul, dictadura, censura y pretura. Para que los plebiscitos tuvieran fuerza de ley se llegó a la *Tertia secessio plebis* en *Janiculum*, con la sanción de la *Lex Hortensia* y la *Lex Publilia Philonis*, por la cuales se estableció que no es necesaria la *auctoritas patrum*. Pese a la negativa patricia de que los plebeyos ocupen cargos religiosos, se les concedió el *ius auspiciorum* a los Tribunos de la Plebe. Más tarde la *Lex Ogulnia* permite que participen en el pontificado.

Participaron al igual que los patricios en el reparto del *ager publicus*, en cuanto a los préstamos dinerarios consiguió reducción de las tasas de intereses del diez al cinco por ciento hasta que fue suprimido jurídicamente pero en la práctica había un interés del doce por ciento. La *Lex Poetelia Papiria* de *Nexis* abolió la *manus iniectio*.

La sanción de las leyes *Licinnia* y la fundación de las colonias proporcionaron a los proletarios una cierta cantidad de tierras para cultivar, pero la situación cambió con una grave crisis agrícola que hizo bajar el valor de las tierras a una décima parte.

Los patricios aprovecharon para comprar las tierras y sustituyeron a los colonos libres por esclavos, ante ésta situación Cayo Lelio propone devolver todas las tierras al Estado para que se haga nuevamente el re-

parto, Publio Cornelio Escipión Emiliano, el senador Appio Claudio se interesaban por la situación de los agricultores. La reforma de Tiberio Sempronio Graco, logró la sanción de la ley Sempronia, cuando muere asesinado la continúa su hermano Cayo que también fue asesinado, apareció la lucha entre optimates o aristocráticos y los populares.

Dentro del estado romano se veía como una amenaza para algunos y como una ventajosa posibilidad para otros la formación de un estado paralelo, la agitación creciente de un proletariado urbano hace que la plebe se retire al monte Sacro y así se erige un nuevo Estado dentro de Roma con magistrados propios, dioses y centro administrativo político además de Asamblea propia, esto sucede en el año 494 a. C. El estado ante la secesión plebeya decide “conceder a la plebe magistraturas especiales e inviolables encargadas de defenderla contra los cónsules y excluyendo a los patricios de ésta función”.

El cónsul *Cassius* le dedica un templo a la plebe en el Monte Aventino. Cabe destacar la noción de la *Lex Sacrata*, la producirse una leva, obliga a prestar juramento que los exponen a la venganza de los dioses en caso de desobediencia, una ley de éste tipo fue la que instituyó a los tribunos. En síntesis la plebe se retira en armas, ante la impotencia para hacer valer sus reivindicaciones por la vía legal, se da su propio derecho que solo obliga a la plebe, se presta un juramento militar en virtud del cual se consideraba sacer a cualquiera de sus miembros y contra cualquiera que atentase contra la inviolabilidad de los tribunos sería condenado a tal castigo.

Los Tribunos eran dos contra *consulare imperium* para oponerse a los dos cónsules. Los consulares gozaban de auxilio e *intercessio* que eran facultades para la defensa de la plebe contra las decisiones de los cónsules, a la vez se encontraban los ediles plebeyos que gozaban de la inviolabilidad sacro santa.

En síntesis, la plebe se forjó sus irresistibles armas, que al legalizarse los patricios logran neutralizar y se crea por la Ley *Ycilia de Cornelia Plebis* cuya existencia fue reconocida y que se transformaron en los comicios por tribus.

XVII. Organización política de la República: Las magistraturas

La magistratura es un cargo público, por elección y en representación del pueblo romano.

Durante la monarquía estaban el *rex* y el *interrex* que era el que lo sustituía, eran los únicos representantes del pueblo.

a) Creación en la República

El Sistema de magistraturas fue creado con la República con características muy diferentes a las del período monárquico, ya que son temporales, colegiadas y electivas. La primera en crearse en el año 509 a. c fue la de los cónsules, las demás comenzaron su existencia paulatinamente.

La expansión político- militar del Estado y el objetivo de poner límites a los poderes de los magistrados en frente de los ciudadanos produjo se dividieron las atribuciones de los cónsules, que habían empezado como magistraturas patricias y después fueron a la vez plebeyas. También se dieron circunstancias de carácter especial por las cuales fue necesario crear algunas magistraturas de carácter extraordinario y transitorio.

Sus características

- 1) Colegiadas: Porque los magistrados eran dos o más, ejercían sus funciones alternativamente, cada uno de ellos estaba investido de los poderes inherentes a su magistratura y tenía el derecho de ejercitarlos. La potestad de cada colega era la misma y en todo momento podía ejercer sus poderes en su totalidad aún cuando ello significara invadir la esfera de acción de su colega, se les dio a los magistrados el derecho de impedir la ejecución de las decisiones de sus colegas mediante el derecho de intersección o veto. La misma facultad tenía el Tribuno de la plebe con relación a los demás magistrados, excepto el Dictador, la posibilidad de intersección entre los colegas los mantenía unidos.

- 2) Limitadas: En cuanto al ejercicio del poder, en tiempos de la República se llegó a una división de hecho de los poderes entre los magistrados, de modo que, en caso de conflictos entre ellos, la magistratura superior prevalecía sobre la otra. Ningún magistrado podía invadir la esfera de acción de otro, por el principio de la independencia que dio origen a la división de la competencia. Si bien el poder de cada magistrado era ilimitado en realidad estaba limitado al poder de otro magistrado
- 3) Electivas: En tiempos de la monarquía había una selección realizada por el Senado, y luego por los comicios.
- 4) Anuales: Todas tenían ésta característica a excepción del Dictador, cuando asumía el cargo duraba en sus funciones seis meses; otra excepción eran los censores quienes eran elegidos cada cinco años y debían cumplir con sus tareas en el plazo de dieciocho meses, el resto del período era ejercido por el cónsul o por un magistrado designado al efecto por el Senado.
- 5) Gratuitas: El ejercicio de la magistratura era un honor y no se percibía por ella remuneración alguna.
- 6) Responsabilidad: todos los magistrados con excepción del dictador rendían al *populus* por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, éstos eran objeto de análisis, y de castigo cuando finalizaba en el cargo, se hacía la acusación de los denunciantes y la defensa del magistrado.

Cuando terminaban el ejercicio de sus funciones, en caso de haber obrado mal, podían ser acusados por actos ilegales o llevar a cabo actos contrarios a los intereses del Estado, cesaban cuando se les cumplía el mandato o cuando renunciaban.

b) Divisiones

Las magistraturas se podían dividir en:

- 1) Ordinarias: Son aquellas que se desarrollan en períodos normales de la ciudad; consulado, pretura, censura, cuestura, edil curul.
- 2) Extraordinarias: Son aquellas que se desarrollan según circunstancias especiales, no se desarrollan periódicamente como las anteriores: son la dictadura, el decenvirato, triunvirato, etc.
- 3) Patricias: si se extendía a todo el pueblo
- 4) Plebeyas: se extendía a la plebe. Ésta distinción desaparece cuando se consagra la igualdad política.
- 5) Magistraturas cum imperio: tenían suprema potestad militar, convocaba a los comicios por centurias, consultaba al senado. Eran la Dictadura y el Tribunado militar con potestad consular entre las extraordinarias y el consulado y la pretura entre las ordinarias. Estos magistrados estaban acompañados por lictores que llevaba fasces, significaba que carecían del derecho de imponer una pena capital dentro de la ciudad.
- 6) Magistraturas sine imperio
- 7) magistrados mayores: Eran elegidos por los comicios por centurias y hacían los auspicios correspondientes, ellos eran. El dictador, el cónsul, pretor, edil curul, etc. Cuando ellos hacían los auspicios los demás magistrados no podían hacerlos.
- 8) magistrados menores
- 9) magistrados curules: usaban la silla curul como símbolo de la jurisdicción
- 10) magistrados no curules: se sentaban en el banco de los plebeyos, ellos eran los censores y los ediles patricios.

c) El *cursus honorum*

Ésta significaba ésta expresión que cualquier ciudadano romano ingenuo, y teniendo la edad acorde para ello estaba habilitado legalmente para acceder a las magistraturas.

El Tribuno L. Villius, en el año 180 a.J.C. hizo sancionar una ley por la cual se establecía la anualidad en el ejercicio de las magistraturas y la edad acorde a la misma. Con la dictadura de Sila se dictó la Ley *Cornelia de Magistratibus* en que se modifica lo dispuesto por la *Lex Villia Annalis* para el desempeño de la cuestura, debía tener 40 años para la Pretura y 43 para el consulado. Para postularse en los comicios como candidato la cuestura, se exigía como requisito haber hecho el servicio militar durante diez años consecutivos, pudiendo entrar en el ejército a los 17 años.

A los 27 años podía ser Tribuno Militar, recién en esa instancia podía presentarse como candidato a la cuestura, a la que podía llegar por lo menos a los 28 años, pero la Ley Sila señaló los 30 años.

Quién había desempeñado la cuestura y era patricio, podía ser candidato para la pretura, pero había que dejar un espacio temporal de dos años.

Se podía ser cónsul a los 43 años, pero entre uno y otro consulado debían mediar por lo menos 10 años.

El eje central del *cursus honorum* era la cuestura, la pretura y el consulado; pero luego de la cuestura y antes de la pretura, aparece la edilidad curul, que no era escalón necesario para la gestión del *cursus honorum*.

Quién se postulaba para ésta magistratura se presentaba ante el pueblo y pedía que lo voten, se presentaba ante el magistrado que iba a presidir el comicio para manifestarle su condición y poder figurar en las listas electorales como candidato (*professionominis*). En caso de que el censor o magistrado que presidiese el comicio le manifestaba su condición de infame, quedaba fuera de carrera, en caso de que fuera aprobado, reunía a sus agentes electorales a buscar votos.

La elección tenía lugar por mayoría de votos, el elegido y proclamado presidente de los comicios adquiría la *potestas* que correspondía a la magistratura respectiva, para obtener el *imperium* se necesitaba una *lex curiata* de imperio, dada por los comicios curiados.

d) *Imperium* y *Potestas*

La *Potestas* era el poder de administrar los intereses públicos en nombre del pueblo, y la tenían todos los magistrados, de ella se derivaban:

- 1) El *ius edicendi*: o derecho de dirigirse por escrito ante el pueblo por medio de los edictos, que eran válidos mientras durase la potestad del magistrado que los publicaba.
- 2) El *Ius Contionem Habendi*: o derecho de convocar al pueblo a reuniones (*contiones*) se dirigía a ellos y permitía que las personas asistentes hablaran, cada magistrado tenía una potestad especial según sus funciones.

El *Imperium* era el antiguo poder de los reyes, que fue modificado por las leyes, o sea el poder sobre la persona y hacienda de los ciudadanos. El *Imperium domi* era el ejercicio dentro de la ciudad y 1.000 pasos a su alrededor; *Imperium militiae* era el ejercicio fuera de esos límites. Los magistrados con *imperium* eran los que dirigían las guerras y celebraban los tratados de paz, siendo éstos después considerados por el pueblo, disponían del poder y podían usar el título de Imperator.

El verdadero *imperium* solo pertenecía a esos magistrados que heredaron el poder real en virtud de una ley curiada, es decir a los cónsules, al dictador, a los tribunos militares con potestad consular y al pretor, pero nada se oponía a que el pueblo pudiese otorgarlo extraordinariamente, y en su caso particular a otros magistrados.

Los magistrados con *imperium* podían imponer la obediencia al ejercicio de sus atribuciones (*ius coercitiones*), de éste derecho derivan: el derecho a la imposición de multas –*ius multae dictionis*; el derecho a tomar una prenda –*ius pignoris capionis*; y el derecho de

detener y encarcelar a un individuo-*ius prensionis*-. Su jurisdicción militar se halla limitada por la *provocatio ad populum*.

Los magistrados ya sean *cum potestas* o *cum imperium*, tenían el derecho de convocar y tratar con el pueblo y el senado -*ius agendi cum populo et cum patribus*. También tienen el *ius auspiciorum* o facultad de explorar la voluntad de los dioses.

La exteriorización del imperio se hacía por medio de los lictores.

Los lictores que llevaban las fascas eran los que tenían funciones subalternas; las fascas estaban formadas por varas de olmo unidas con dos o tres ataduras, el hecho que llevaban fuera de Roma, simbolizaba el derecho de vida y muerte-*ius vital necisque*- y las ramas: el derecho de castigar en lo civil, judicial y administrativo (*ius verberationis*).

e) Funciones de cada magistratura

1) El Dictador

Pasados diez años de establecida la República, se produjo una temible rebelión de los partidarios del destronado Tarquino, mientras que por otro lado los plebeyos se negaron a tomar las armas y hacerles frente porque hasta que no les perdonasen las deudas y los intereses de usura que pretendían cobrarles los patricios. Ante la gravedad de los hechos que acontecían Tito Larcio propuso establecer un magistrado extraordinario que, asumiendo todos los poderes durante un plazo resolviese la cuestión, se aceptó así y en el año 253 se dictó la Ley de *Dictatore*, por la que se creó ésta magistratura siendo quién la propuso el que la desempeñaría, su duración no sería demás de seis meses y era de carácter extraordinario.

Al principio era elegido entre los patricios en los comicios curiados, después se podían elegir a los plebeyos, hasta que el Dictador era nombrado por uno de los cónsules a pedido del Senado, el nombrado recibía el *imperium* de los comicios curiados. César fue designado dictador Perpetuo, título que fue suprimido por la Ley Antonia.

El poder del Dictador era el que tenían los antiguos reyes, ya que era superior al de los cónsules, tenían el *sumuum imperium*, tenía

doble carácter de magistrado y general, mandaba en Roma y en el ejército, durante su mando cesaban las demás magistraturas excepto el Tribuno de la Plebe.

Podía imponer penas como el destierro, los azotes o la muerte, no era necesario el consentimiento del pueblo, designaba a su auxiliar el magister *equitum* (jefe de caballería). El dictador estaba acompañado por 24 lictores.

No podía disponer del tesoro público sin previa autorización del pueblo: no podía salir de Italia, debía rendir cuentas de todos sus actos cuando terminaba sus funciones.

Los tribunos no podían interponer la *intercessio* o sea el veto.

Se distinguían dos clases de dictaduras:

- *Dictador Optima Legge Creatus*-con máximo derecho-, se nombraban *belli gerendi causa* o *seditionis causa* tenía entre otras funciones la de declarar la guerra y dirigirla o derrocar una rebelión interna.

- Dictator *Inminuto Iure* (de derechos más delimitados). Nombrados para determinados actos religiosos, administrativos y judiciales, con autoridad solamente para llevar a cabo el acto para el cual había sido designado.

Con el tiempo la dictadura se convirtió, en un arma de lucha del patriciado en contra de los plebeyos. El último Dictador fue Servilio Geminio. Si bien Sila y César se hicieron conferir el título de dictador perpetuo, pero eran anómalas y preparatorias para la transición al Imperio.

2) El cónsul

Después de la expulsión de los reyes se nombraron dos cónsules, pero a los fines de evitar el goce de un pleno poder se estableció que sus sentencias fueran apeladas, a los efectos de no imponerles penas capitales a los ciudadanos romanos sin que esté de acuerdo el *populus*, limitándose por lo tanto dicho poder a que sean llevados a una cárcel pública. Los Cónsules fueron Junio Bruto y Lucio Tarquino, su función era aconsejar. Sus sentencias no se podían apelar, al principio luego se limitó esta prohibición por la Ley Valeria, por la cual

se dispuso que no pudieran condenar a pena capital como ya se dijo. Aumentaron el nombre de cónsules de cien a trescientos.

Debido a que los cónsules no podían aplicarla a la pena capital se designan los *Quaestores paricidii* de los que hace mención la ley de las XII Tablas quiénes sí podían aplicar dicha pena.

A raíz de las disputas que había entre la plebe y los senadores, ya que los primeros pretendían que sea nombrado cónsul algún plebeyo, ante la negativa del senado decidió nombrarse a los Tribunos Militares algunos de sus miembros eran de la plebe y otros eran patricios, tenían poderes consulares, eran aproximadamente veinte, fueron creados en el año 310, eran tres aumentándose el número como se dijo a veinte.

Con el paso del tiempo fue visto con buen grado que se eligieran Cónsules de la Plebe, pero sería un cuerpo también integrado por patricios que para diferenciarse de los primeros designaron a dos Ediles Curiales, fue en el año 387, presidían los juegos públicos que en otros tiempos eran presididos por los Reyes, luego por los cónsules y por último por los ediles curiales o curules, se encontraban por encima de los senadores porque eran senadores y magistrados.

Los cónsules se ocupaban de los asuntos de las guerras ya no podían ocuparse de la administración de las causas, entonces fue designado el Pretor Urbano, con la función de administrar justicia en la ciudad, sus sentencias eran apeladas al senado. Luego con el aumento de extranjeros en Roma, hubo necesidad de crear la figura del Pretor Peregrino quién tenía a su cargo la administración de justicia en las causas con los extranjeros.

Cuando fue necesario alguien que se dedicará a las ventas públicas, se designaron a diez varones.

Se nombraron cuatro varones que se ocupaban de los caminos, otros tres llamados *Triumviri Monetales* (Jueces de la Moneda), que cuidaban de la fábrica de moneda, que usaban como metales el oro y la plata, y otros tres Varones Capitales (o Jueces Capitales), que se ocupaban de cuidar la cárceles y de ejecutar algún castigo capital cuando correspondiese.

Era un magistrado mayor, que sustituyó la autoridad de los reyes cuando comenzó la República, aunque no gozaban de todas las prerrogativas que tenían éstos eran dos (por eso eran colegiados) y su cargo duraba un año. Cuando uno de los dos cargos quedaba vacante por muerte o renuncia, se nombraba un sustituto (cónsul suffectus) por el tiempo que faltaba.

Estos magistrados se denominaron *praetores iudices* y más tarde cónsules.

A partir de la fusión patricio-plebeya, el consulado aparece como la primera magistratura ordinaria que se estabilizaría a partir del 367 a.C. con la aprobación de las tres leyes *Licinia Sextae*, la tercera de ellas la *Lex de Consule Plebeio* permitió que uno de los dos cónsules nombrados fuese plebeyo.

Desde el año 342 a. C. se permitió que los dos cónsules fuesen plebeyos. Estaban acompañados por 12 LICTORES, tienen a su servicio un personal auxiliar que son los *apparitores* y dan nombre al año. La elección se hacía ante los comicios centuriados, al principio estaban sometidos al Senado; presidían los sacrificios, los comicios y el Senado, proponían asuntos que había que resolver y ejecutaban las decisiones de las Asambleas, podían disponer del tesoro público, ejercían la administración de justicia sin delegarla en los asuntos civiles y criminales, salvo las cuestiones sobre delito militar. Eran jefes del ejército, designaban a sus jefes, dirigían las operaciones militares, imponían a los soldados en tiempos de guerra la pena de muerte sin posibilidad de apelarla y podían celebrar tratados que debían someterse a la aprobación del Senado o de los comicios.

Cuando ambos se hallaban fuera de Roma, se turnaban por días en el mando del ejército, aunque podía ser mandado solo por uno. Cuando los dos se encontraban en Roma se turnaban por meses en el desempeño de sus funciones no militares, yendo el que las ejercía, precedido por 12 lictores, mientras que el otro solo era acompañado por un *accensus*.

De las decisiones del que ejercía tales funciones se podía apelar al que no las ejercía, ya que por ser dos formaban colegio y era posible la *intercessio* colegia.

Ambos cónsules se repartían el mando de las provincias que el Senado les confiaba, más adelante la distribución la hacía el propio Senado, a fines de la República se les prohibió a los cónsules fijar residencia en la provincias.

En tiempos de la República y en casos especiales se les dio a los cónsules poderes especiales (período en el que no se nombraban dictadores) los poderes eran dados por un *Senatus Consultum Ultimum*.

En el período de un año terminaban en sus funciones pero continuaban con potestad consular en las provincias, se denominaban pro Cónsules.

En el año 309 fueron reemplazados los cónsules por Tribunos con potestad consular, pero fueron restablecidos en el año 387, algunas de sus facultades fueron transferidas a otros cargos, con el fin de evitar que fueran ejercidas por los plebeyos cuando accedieron a ésta magistratura.

3) El Censor

Luego de los cónsules se eligieron los censores, ello fue así porque el número de ciudadanos había aumentado y había necesidad de realizar el censo, por lo que solo dos cónsules no podían llevar a cabo semejante tarea.

- a) Estaba como compuesta por dos personas, apareció en el siglo V a.C.
- b) No podían ser objeto de *intercessio* por parte de los cónsules.
- c) Las operaciones del censo se realizaban en el campo de Marte y previamente los censores fijaban los criterios a seguir con una *Lex Censui Censendo Dicta* cada ciudadano bajo juramento declaraba su edad, hijos, bienes y en concreto los fundos sobre los que ostentaba el *dominium ex iure quiritium* (propiedad por derecho Quiritario). Con

los datos obtenidos, los censores confeccionaban las *tabulae censoriae* con situación de cada ciudadano en la tribu y centuria correspondiente y el censo concluía con la *lustratio* que era una solemne ceremonia religiosa que finalizaban con el sacrificio expiatorio de un cerdo, de una oveja y de un toro.

- d) Apareció cuando se desmembraron las facultades del Cónsul, como se dijo antes cuando los plebeyos accedieron a ésta magistratura.
- e) Más tarde la Ley *Pubilia Philonis* permitió el acceso a ésta magistratura a los plebeyos.
- f) Se elegían en los comicios centuriados cada cinco años;
- g) Al principio duraban cinco años en el cargo pero la Ley *Aemilia* lo redujo a 18 meses, de modo que el cargo quedaba vacante durante tres años y medio entre cada elección.
- h) Si quedaba vacante el cargo por renuncia o muerte de uno de los censores tenía que renunciar necesariamente al cargo el otro, y se hacía una nueva elección.
- i) Tenían atribuciones generales de todos los magistrados como las contenidas en la *potestas* y otras particulares comprendidas en la *potestas censoria*.
- j) La *potestas censoria* comprendía:
 - Convocar el acenso cada cinco años.
 - Inspeccionar las costumbres públicas y privadas para preservar las buenas costumbres de los antepasados, para ello publicaban edictos estableciendo reglas y a los infractores se los castigaban por medio de notas (*animadversaria censoria*), que hacían desmerecer el concepto público.
 - La *Lectio Senatus*, otorgada por la Ley Ovinia, por la cual se le concede la atribución de revisar las listas de los senadores, se borraba de ellas a los indignos y se nombraba a los magistrados o a las personas que juzgare dignas de ocupar las vacantes producidas.

- Velaban por la ejecución de las obras públicas y la conservación de los edificios del Estado, arrendaban los impuestos indirectos y las minas del Estado, facultades que tenían por delegación del Senado.
- Alquilar predios públicos
- Hacer las recaudaciones correspondientes
- Determinar la cantidad de personas que había según el sexo, edades, calidades y otras circunstancias;
- Señalar los vicios y defectos no solo de los que ocupaban cargos públicos sino también de cualquier ciudadano, que eran en perjuicio de la utilidad pública.

Se contaba con información más que precisa para que las autoridades sepan:

- Cuál era la fortuna de cada uno y cuanto se debía recaudar de un ciudadano.
- Cuantas personas sabían manejar armas.
- Quienes desempeñaban cargos públicos.
- Quienes desempeñaban otros oficios.
- De qué vivían los habitantes.
- Los defectos que había que corregir.
- Los castigos o premio que se merecían según cumplan con sus obligaciones o no.

Consecuencias por figurar en las Tablas Censorias

- a) Aquél ciudadano que figurara en la Tabla Censoria era perjudicado, por ejemplo si se trataba de un senador, perdía su cargo.
- b) El caballero era privado del caballo público y de su anillo.
- c) El plebeyo no podía votar en las asambleas.

Servio Tulio dividió al pueblo en seis clases y en trescientas noventa y tres centurias.

En caso de ausencia eran sustituidos por los Cónsules, los pretores y los ediles.

Los censores podían dejar sin efecto lo realizados por los antece-
sores.

Fueron denominados *Sanctissimusstratus* y vestían la toga de color púrpura.

- 4) El Pretor Urbano y el Pretor Peregrino
 - a) El Pretor Urbano: Era el que se encargaba de la administración de justicia en lo civil. Al principio ésta función la tenían los cónsules (excepto durante el decenvirato).
 - b) Los patricios se opusieron a que un plebeyo ocupara ese cargo, se le quitó al consulado la administración de justicia en los asuntos civiles dentro de Roma, se le confiaba a un magistrado especial llamado pretor urbano, a partir de allí los cónsules dejaron de llamarse pretores.
 - c) Era un magistrado mayor, curul, ordinario y permanente. Al principio lo tuvieron los patricios fundándose ésta postura en que ellos eran los conocedores del derecho, cuya ciencia monopolizaban.
 - d) La edad mínima para ocupar éste cargo era de 35 años, pero en tiempos de Sila la edad era de 40, era necesario haber sido cuestor antes. Su nombramiento tenía lugar en los comicios centuriados, lo mismo que para los cónsules y con las mismas formalidades que éstos.
 - e) El pretor era un magistrado CUM IMPERIO y AUSPICIA, y era elegido en los *Comitia Centuriata* presididos por un cónsul.
 - f) La elección del Pretor estaba a cargo del cónsul, por lo tanto la elección del pretor era la que se hacía primero.
 - g) Al principio tenía el mismo *imperium* del cónsul, luego estaba subordinado al *imperium* consular. Estando el cónsul en Roma, el Pretor era desde el punto de vista del *imperium* un auxiliar del cónsul, no podía convocar ni presidir los co-

micios electorales de cónsules ni de pretores, pero cuando ambos cónsules estaban ausentes de la ciudad, podía presidir el senado y ejercer todas las funciones consulares, no como representantes de los cónsules, sino en virtud de su propio *imperium*.

- h) Su *imperium* comprendía:
 - a. Convocar al Senado
 - b. Convocar y presidir a los comicios por tribus.
 - c. Convocar y presidir a los comicios *centuriados*, solo para someterles la resolución del asunto judicial.
 - d. Consultar la voluntad de los dioses por medio de los auspicios.
- i) Solo tenía jurisdicción en el ámbito civil, en esto era independiente de los cónsules.
- j) Duraba en sus funciones un año.
- k) Hasta principios del siglo VI el único Pretor que había era el urbano, pero como éste en el ejercicio de su *jurisdictio* alcanzaba solamente a los ciudadanos romanos y con el tiempo fue creciendo el número de extranjeros, entonces después de la II guerra púnica (año 512) se estableció un segundo pretor al que se le encargaron los pleitos civiles en el que una o ambas partes no fueran ciudadanos o sea fueran peregrinos, así se creó la figura del *Praetor Inter cives et peregrinus*.
- l) La normativa que dictaba era el Edicto, pero si los magistrados sucesores tomaban dichas normas a éstos edictos se los denominaba traslaticios, en un momento dado coexistían tantas normativas del Pretor que aparecieron las contradicciones entre ellas de modo que era necesario sistematizarlas para que las mismas tuvieran una coherencia lógica, esto se logró con el Edicto Perpetuo de Salvio Juliano (año 138 d.c.).
- m) La labor del Pretor constituyó el derecho honorario, que apareció frente al derecho civil para complementarlo o para llenar las lagunas del derecho en determinadas cuestiones.

5) Los ediles

Solo los ediles curules tenían categoría de magistrados, no la tenían los ediles plebeyos, éstos últimos empiezan a ejercer funciones a partir del año 367 a.c. elegidos en los concilia *plebis*, luego aparecen los ediles curules, eran dos eran auxiliares de los tribunos de la plebe, después de la *Lex Valeria Horatia* del 449 a.C., se convierten en custodios de los bienes plebeyos.

- I. No tenían *Imperium*, pero tenían *Auspicia minora*, una *potestas* con poderes de coacción y representación y competencia jurisdiccional.
- II. Gozaban también de *Ius edicendi* (derecho de publicar edictos de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos.).
- III. Originariamente tenían la administración y custodia del Templo de Ceres en él estaban los archivos del Estado.
- IV. Obraban por delegación de los tribunos.
- V. Por la *Lex Publilia Valeronis* se elegían en los Concilia *Plebis* con atribuciones como ordenar los espectáculos públicos.
- VI. Se elegían por los comicios por Tribus cuando eran patricios.
- VII. Entre los ediles plebeyos y los ediles curules formaron una corporación o colegio.
- VIII. Eran *curatoris Urbis* o poder de policía no solo en lo material sino también en lo moral y en lo religioso.
- IX. Eran *curatores annonae*, o poder de policía de los mercados en cuestiones como abastecimiento de la ciudad, precio del trigo, buena calidad de los alimentos por dar algunos ejemplos, intervenían en los asuntos comerciales y los curules con la potestad de dictar edictos.
- X. Eran *curatores iudorum* o sea cuidaban la organización de los juegos públicos.

6) Los cuestores

Ésta magistratura comienza desde los antiguos *quaestores parricidii*, eran magistrados auxiliares del rey y que se ocupaban de la jurisdicción criminal. De este modo se ha podido ver una conexión de estos *quaestores parricidii* con los *quaestores aerarii* (republicanos), que representarían auxiliares de los cónsules en la Administración financiera.

La cuestura se configuró durante la República como una magistratura menor SIN IMPERIUM, subordinada a los cónsules y que era elegida en los *comitia tributa*.

A partir del 421 a.C., habría dos cuestores *urbani*, encargados de la administración económica de la ciudad, elegidos en asamblea popular, y dos cuestores militares, subordinados a los cónsules para la Administración militar.

7) Los tribunos de la plebe

Cuando se crearon los tribunos militares con potestad consular fue para sustituir al Consulado, se elegían de la misma manera que los cónsules y tenían las mismas atribuciones que éstos, siempre existieron más de dos, a veces llegaban a seis, pero en caso de vacancia no podían elegirse por ellos mismos como los cónsules, el motivo de que hubiera dos era porque uno de ellos debía quedarse a administrar justicia en Roma.

No tenían *imperium*, tenían las *summa potestas*, a partir del año 471 a.C. cuando se votó la *Lex Publilia Valeronis* la elección de los tribunos se hacía por medio de los *comitia tributa* pues antes eran elegidos por los *comitia curiata*.

Tenían la *summa potestas*, lo que los hacía sagrados a la *potestas* de los magistrados curules o patricios, que era una *potestas* legítima.

Los tribunos tenían la *intercessio*, para oponerse a los actos de los magistrados que podían resultar perjudiciales.

Los tribunos disponían de la *summa coercendi potestas* con la posibilidad de imposición de multas, arrestos e instauración de inicios

penales ante la asamblea popular y podía decidir cómo arbitrios en los conflictos entre los plebeyos.

Por su carácter sagrado el tribuno era inviolable y cualquiera que atentase contra su persona, era declarado *homo sacer* (hombre proscrito) y era matado impunemente por cualquiera y su patrimonio entregado a los templos plebeyos de Ceres, Liber y Libera. Las funciones de los tribunos eran solo dentro de la ciudad de Roma.

Asambleas populares

Las asambleas populares o *comitia*, representan la participación del *populus* en la gestión política. Las asambleas populares han variado históricamente y si las asambleas primarias fueron los *comitia curiata* y los *comitia centuriata*, más tarde aparecerían los *comitiatributa* y desde el 494 a.C. los *Concilia Plebis*. Todas las asambleas tienen finalidades políticas, si bien los comicios *curiados*, los comicios *centuriados* y también en los *comitia tributa* se añade en ocasiones otras finalidades de carácter religioso, administrativo y militar.

A fines de la república, los *comitia curiata*, mantienen una presencia mercantil simbólica, representada por 30 *dictores*.

Comitia centuriata

El ejército *centuriado* en cuanto organización fiscal y militar que determinaba el encuadramiento de los ciudadanos en función de su fortuna en cada una de las 193 centurias, se convertirían en la principal asamblea política romana que son los comicios *centuriados*. Estos asumirían competencias políticas desde el inicio mismo de la república, para algunos romanistas, concretamente con la promulgación de la *Lex Valeria de Provocatione* del año 509 a.C., estos comicios tenían competencias electorales, así la elección de los magistrados mayores (cónsules, pretores, etc.), legislativos y competencias judiciales siendo exclusiva su competencias en los procesos capitales.

Convocatoria comicial y rogationes legislativas

Los requisitos de convocatoria son los mismos para las 3 funciones indicadas, electorales, legislativas y judiciales.

El *comicio centuriado* constituido en asamblea militar se reunía en el campo de Marte, fuera de la ciudad. El magistrado presidente *cum imperium* dictaba un *edictum* con la convocatoria y la fecha de la reunión, que debía ser un *dies comitalis* (día comicial) y entre la convocatoria y la reunión debían transcurrir al menos 3 mercados, es decir, 24 días. Al llegar el día fijado el magistrado convocante tomaba los auspicios y de ser favorables ordenaba al pueblo por centurias, proponía una *rogatio* y se procedía a la votación. En esta votación tenían prioridad las 80 centurias de la 1 clase y las de *Equites*, votando cada uno con su centuria y lográndose la mayoría dentro de cada una de ellas. Concluido el recuento, el magistrado publicaba el resultado mediante la *renuntiatio* y, normalmente las leyes eran conocidas por el nombre del magistrado que hizo la rogatio o de ambos colegas en su caso o incluso a veces por su contenido. La ley una vez aprobada era seguida de la *Sanctio* que era un conjunto de cláusulas tendientes a asegurar su eficacia, y a acomodar sus disposiciones a las reglas religiosas, así como a los *mores civitatis* (costumbres de la ciudad).

Funciones Electoral y Judicial. *Provocatio ad populum*

En relación a estas funciones electorales, originariamente el magistrado crea a su sucesor, y quedando limitada la actividad de la asamblea a rechazar o aprobar con su voto el nombre del magistrado propuesto.

Posteriormente, cualquier ciudadano podía proponer su nombre al magistrado convocante, el cual, no podía rechazar esta propuesta y si tan sólo comprobar los requisitos de idoneidad del candidato.

Respecto a la función judicial, existen dos posiciones:

- Una tradicional, para el que todos los procesos comiciales son siempre *provocationes* y en consecuencia toda sentencia aplicada por un

magistrado cum imperio y dentro de la urbes conduce si el conde-nado hace uso de su derecho a un juicio popular y en consecuencia existen dos instancias: una primera en que el magistrado hace una *Quaestio*, una averiguación y comprobación del delito, y una segunda instancia o de apelación ante el tribunal popular.

- Otra postura considera que, el proceso comicial no está esencialmente ligado a la *provocatio*. La *perduellio* así como otros delitos graves son plenamente independientes de la *provocatio*.

La reforma de los *comitia curiata*

A lo largo del s. III a.C. se hizo necesaria una reforma de la asamblea toda vez que sus procedimientos de votación conducían a resultados antidemocráticos.

La reforma tendió por una parte a adecuar el número de centurias con el de tribus y así mismo desde el punto de vista político se eliminó el privilegio de las centurias de 1 clase debiéndose pasar al menos a conocer el voto de las centurias de 2 clase. No obstante, dado que el ordenamiento *centuriado* no era apto para las necesidades militares, los iniciados comicios *centuriados* serían con posterioridad sustituidos por los *comitia tributa*.

Comitia tributa

Con posterioridad a la subdivisión de los ciudadanos en 3 tribus de la época monárquica, tras las conquistas y anexiones realizadas por Roma en las zonas vecinas fue definitivamente estabilizado hacia el año 241 a.C. el n de tribus en 35, de las cuales 4 eran urbanas y el resto rústicas. Inicialmente, en las tribus eran inscritos los *Assidui*, los propietarios agrícolas que tenían una sede propia. Con posteridad a estas tribus, era inscrito todo ciudadano, la inscripción en una tribu formaba parte del estado civil, de su nombre y daba la prueba de su plena ciudadanía romana.

Tras la reforma introducida por el censor Apio Claudio, en el 312 a.C. que es de clara inspiración democrática, se facultó a cada ciudadano para inscribirse en la tribu que desease.

Mientras en los *Comitia Tributa*, tenían que ser presididos por un magistrado curul y nunca por un tribuno de la plebe, los concilia *plebis tributa* en cambio, eran necesariamente presididos por un magistrado plebeyo y no eran asambleas de todo el *Populus* sino tan sólo de la plebe.

Los *comitia tributa* tuvieron un carácter más democrático que los *comitia centuriata*. La unidad votante era la tribu donde podían votar todos absolutamente lográndose la mayoría cuando hubiesen votado 18 tribus en un mismo sentido.

Las funciones de los *Comitia Tributa* son las mismas que para los comicios *centuriados* son:

- Electorales: así por ejemplo la elección de los magistrados menores.
- Legislativas: las leyes indiferentemente podían ser presentadas ante los comicios *centuriados* y ante los comicios por tribus salvo la *Lex de Bello Indicendo*, que es la de declaración de guerra, y la *lex de potestate censoria* para la elección de los censores, que fueron competencia exclusiva de la asamblea *centuriada*.

A partir de 218 a.C. la mayor parte de la legislación romana fue aprobada en los *Comitia Tributa*.

Finalmente, tenían competencias judiciales y juzgar en materia de multas siempre que estas hubiesen sido aplicadas por un magistrado curul (patricio), si por el contrario el magistrado que aplicaba multa era de la plebe la competencia era de los *Concilia Plebis*.

Concilia plebis

La plebe desde sus primeras rebeliones se reunía en los *Concilia Plebis tributa* que son los comicios o asambleas de la plebe por tribus, donde a lo largo del s. V a.C. aprobaban las leyes *Sacrae* que consagraban la inviolabilidad de los tribunos y que afectaban a todo ciudadano. Paulatinamente, la plebe logró ir imponiendo su estructura a toda la *civitas* y a partir de 286 a.C. en que se dicta la *Lex Hortensia*, de equiparación de los plebiscitos a las leyes comiciales, casi toda la legislación son plebiscitos aprobados a propuesta de los tribunos en los *Concilia Plebis*.

XVIII. Las Fuentes del Derecho en la época Republicana

En éste período se dictó la Ley de las XII Tablas, había además otras fuentes subsidiarias:

- a. Las *mores maiorum*, que tenían cada vez menos importancia.
- b. Leyes y plebiscitos.
- c. Los Edictos de los magistrados.
- d. La jurisprudencia.
- e. El derecho que resulta de la jurisprudencia de los tribunales.

A) La Ley: Concepto Jurídico y Político

Desde un punto de vista político las encontramos en las Institutas de Gayo: “Ley es lo que el pueblo manda, establece”. Mientras que Justiniano refiere: Ley es lo que el pueblo romano interrogando a un magistrado con rango senatorial, como el cónsul, sancionaba, constituía, se dice además que es un concepto político porque ellas muestran las formas como se constituían las leyes.

Papiniano (D. I, III, 1) dice: La Ley es un precepto común, decreto, consulta de los hombres prudentes, represión de los delitos que espontáneamente o por ignorancia se realizan, promesa común a la República. En tiempos de la República Ley era el producto de la voluntad superior del pueblo políticamente organizado.

B) Su Formación

El magistrado primero realizaba algo parecido a proponer una ley, se publicaba la proposición (*rogatio*), que había de votar y lo promulgaba, luego convocaba a los comicios legislativos, para que todos tomaran conocimiento de la votación antes de ella había un intervalo de tres días de mercado-*trinundium*-, la reunión se hacía fuera de Roma debido a su carácter militar – se reunían en el campo de Marte-, el magistrado encargado de presidirla, acompañado de su augur a la medianoche consultaba a los auspicios, si éstos eran favorables se realizaba la reunión, el pueblo se reunía armado al salir el sol y no

podía estar reunido sino hasta que éste se pusiera, primero se ofrecía el sacrificio y luego se ordenaba formar por clases y centurias: leída la *rogatio* comenzaba la votación. Al principio la votación era oral, pero más tarde se hizo secreta, se le daba a cada votante dos tablillas: una llevaba la inscripción de las letras U. R., o sea *Uti Rogas* (como lo pides apruebo la propuesta); la otra llevaba la A que significa Antiguo (sigo lo antiguo desapruero la proposición), éstas tablillas eran depositadas en cestas para hacer más rápida la votación y simultáneamente en todas las centurias de la misma clase se establecieron los que se denominaron *ovile*, que eran cercados, en el cual cada ciudadano emitía su voto.

En los comicios electivos se tachaba el nombre del magistrado al que no se quería elegir. En los judiciales la afirmativa se expresaba con una C (*condemno*) y la negativa con una A (*absolvo*), después se hacía el escrutinio, se publicaban los resultados y se disolvían los comicios.

Para que fuera obligatoria la *rogatio* aprobada por los comicios, era necesario que recibiera la aprobación del senado por medio de la *Patrum Auctoritas*, pero ésta decayó con la publicación de la *Lex Publilia Philonis*. Aprobada la ley no se requería ningún otro acto de publicación para que comenzara a regir, aunque en las leyes importantes los magistrados las hacían grabar en tablas de bronce ésta circunstancia no las hacía que tuvieran carácter obligatorio su entrada en vigor.

C) Sus Partes

- a) *Index o Praescriptio*: Se colocaba el nombre del magistrado, el lugar, el día y la clase de *comicio*, se votaba en el foro. Después de la fecha se colocaba en la *praescriptio* la tribu que votó primero y cuál fue el primero de los miembros que lo hizo.
- b) La *Rogatio*: Era el texto del proyecto expuesto en el Edicto de convocatoria.

- c) La *Sanctio*: Contiene disposiciones con el fin de garantizar el respeto a la ley, las más antiguas no tenían sanción jurídica, pero en las posteriores se estableció que el que las violaba era declarado homo sacer, pero luego la *sanctio* evolucionó adoptándose un término medio.

D) Clasificación de las leyes

- 1) Según la eficacia o ineficacia de la sanción de la ley, en el período imperial se distinguió:
 - a) Leyes Perfectas: Declaraban nulos los actos contrarios a sus disposiciones.
 - b) Leyes menos que perfectas: No atacaban la validez jurídica de los actos pero le imponían una pena.
 - c) Leyes pluscuamperfectas: además de considerar nulos los actos realizados en su contra imponían una pena.
 - d) Las Imperfectas eran las que carecían de sanción.
- 2) Otra clasificación: Al Principio se distinguió entre:
 - a) La *Lex Rogata*: Era la ley aprobada por el *comicio* a pedido (ruego) del magistrado.
 - b) La *Lex Data*: Eran leyes excepcionales emanadas de un magistrado superior por delegación del pueblo, por ejemplo las constituciones imperiales. También tenía por objeto la concesión de la ciudadanía o la organización de las ciudades sometidas a las provincias. También se las denominaron *leges dictae*, eran los reglamentos que tenían por fin someter a normas jurídicas las cosas de uso común o sagrado. A veces la ley se dictaba para una determinada categoría de ciudadanos o para los ciudadanos de determinados territorios.
 - c) Designación por el *nomem gentilicium*: Las Leyes se designaban por el nombre gentilicio del magistrado que la había propuesto, cuando las propuestas habían sido varias se designaban con el cognomen. Cuando dos nombres propios se

unían con la conjunción “et”, ocurría así porque eran leyes diferentes unidas en una sola, por ejemplo *Lex Iulia et Papia Poppaea*. En algunos casos al nombre del magistrado se agregaba el objeto de la ley, por ejemplo la *Lex Sempronia* Judiciaria. Por último, de acuerdo a la categoría del funcionario que la proponía podían ser consulares, dictatoriales, decenvirales, etc. Los plebiscitos solo llevan un nombre.

E) La obligatoriedad de las leyes y los plebiscitos

Plebiscito deriva de *scita plebis* que son los acuerdos de la plebe, éstos nacen con la aparición de los tribunos de la plebe, no intervenían los patricios, con el paso del tiempo fue adquiriendo fuerza legal, eran de carácter obligatorio para todos los quirites por eso eran comicios tribados pero la diferencia con los comicios era que éstos, estaban presididos por los ciudadanos romanos y los *comitia tributa* por los ediles o tribunos plebeyos, y la otra diferencia era que éstos últimos no eran secretos. Le dio fuerza de ley a los plebiscitos la *Lex Valeria Horatia*, pero a pesar de las resistencias se dictó la *Lex Publilia Philonis* por la cual se estableció la obligatoriedad para los ciudadanos romanos también, siempre y cuando hubiese conformidad del Senado antes del voto.

XIX. Lex de las XII Tablas: Antecedentes, caracteres y contenidos

a) Antecedentes

En el período antiguo se constituyeron como fuente del derecho las *mores maiorum*, quién tenían el conocimiento de cómo aplicar el derecho era el patriciado siempre en perjuicio del plebeyo, es por eso que la plebe comenzó a exigir que se publicaran las normas jurídicas.

b) Origen de ésta *lex*

Las primeras leyes de los romanos fueron: las que dictaron los primeros siete reyes luego cayeron en desuso, le siguió la recopilación de Sexto Papirio, hizo la misma después de los prudentes, rescriptos, las normas eran propuestas y aprobadas por el *populus*, que luego se escribían en un cuerpo de leyes.

En cuanto a la recopilación de Sexto Papirio, la misma fue realizada con el fin de darles un poco de orden.

Luego de que los Reyes fueran expulsados por la ley Tribunicia, se dejaron de lado éstas leyes durante más de veinte años, y se volvió a la costumbre.

Después se designaron diez varones para que fueran a Grecia y trajeran leyes con el fin de poder ser aplicadas en Roma, tenían el poder suficiente para corregir e interpretar esas leyes fue así como las habían confeccionado en tablas de marfil al darse cuenta que no alcanzaba con dicha regulación crearon dos más, se sancionaba así la Ley de las XII Tablas. Se publicaron en el año 302 después de fundada Roma, se consideró que era necesario que fuera conocida por el *populus* por eso fue colocada se pusieron frente de la Curia *Hostilia* en el que había un púlpito en donde había unos picos (de aves) de bronce. Fue necesaria la interpretación de las mismas a cargo de los sabios llamados prudentes, éstas cuestiones eran dirimidas en los tribunales y con una sentencia que era consentida por las partes pasaban en autoridad de cosa juzgada, dicho de otra manera, una vez que la sentencia quedaba firme no se volvía sobre el asunto.

Las respuestas que daban los prudentes, con el tiempo se compilaron y fueron incluidas en el Digesto de Justiniano, era una época en que las *Responsa Prudentium* tenían fuerza de ley, *Pomponio* decía que se trataba de un derecho no escrito, debido a que sus respuestas las daban verbalmente.

Las *Legis actionis*, por ejemplo fueron creadas por la Ley de las XII Tablas.

En el año 462 a.C. el Tribuno *Terentilio Arsa* propuso que se nombraran cinco magistrados para determinar por escrito cuales eran las atribuciones de los cónsules, luego propuso que se redactare por escrito el derecho por el cual debían regirse los plebeyos, es así que después de un tiempo se redactaron normas para los patricios y plebeyos consagradas en las XII Tablas. Se nombró una comisión de tres miembros que fue a Grecia para traer las Leyes de Solón y poder adaptarlas en Roma, algunos historiadores ponen en duda la existencia de ésta comitiva. Luego en los comicios centuriados se eligieron a diez magistrados por un año, a éstos se los denominaron decenviros con las mismas facultades siendo tres de ellos plebeyos, éstos redactaron dos tablas más.

Cuando los enviados llegaron a Roma, eligieron en los comicios *centuriados* a diez magistrados por un año, llamados decenviros, eran patricios, se les encargó el gobierno de la ciudad, cesaron las demás magistraturas, redactaron diez tablas que fueron redactadas por los comicios centuriados, pero consideraron que el trabajo no estaba terminado, se designaron otros decenviros con iguales facultades, de las cuales tres eran plebeyos, que redactaron dos tablas más.

Al terminar su período los decenviros bajo la influencia de Appio Claudio, quisieron ejercer la dictadura con permanencia en el poder, esto provocó la resistencia de los plebeyos que llevó al asesinato del Tribuno *Lucius Siccino* y con la muerte de Virginia aunque éste último hecho se atribuye más a la leyenda. Las tablas presuntamente de bronce fueron expuestas en el foro.

c) Como se realizó la reconstrucción y su contenido

- 1) El primero en realizarlo fue Jacobo Godofredo, en el año 1653.
- 2) Se encontraron fragmentos de los comentarios de Gayo del Digesto.

Contenido

Tabla I: Procedimiento: Citación en justicia.

Tabla II: Procedimiento. Instancias judiciales.

Tabla III: Procedimiento: Confesiones en juicio y cosa juzgada.

Tabla IV: Patria Potestad.

Tabla V: Herencias y tutelas.

Tabla VI: Propiedad.

Tabla VII: Edificios y Heredades vecinas.

Tabla VIII: Delitos.

Tabla IX: Derecho Público.

Tabla X: Derecho Sagrado.

Tabla XI: Disposiciones referentes a diversas materias.

Tabla XII: Disposiciones referentes a los anterior.

3) Tabula I

Se refiere a los siguientes temas:

- a) la citación en justicia denominada in *ius vocatio*, cuando el magistrado convocó hay obligación de presentarse, si no lo hace se deben tomar testigos y luego detenerlo. Si se quiere sustraer al llamamiento o escaparse debe ser aprehendido.
- b) Si era viejo o enfermo había que darle un jumento pero si no lo aceptaba no había porque darle un vehículo cubierto.
- c) Un poseedor rico debe ser fiador de otro poseedor rico, pero un plebeyo puede ser fiador de cualquiera.
- d) Cuando las partes llegan a un acuerdo éste debe hacerse sin la intervención judicial, pero en el caso de que no lleguen al mismo se debe conocer la causa en el comicio o en el foro, si ocurre que antes del mediodía hay un solo litigante presente es a éste al que se le debe adjudicar la cosa, si ambos están presentes la audiencia debe terminar en la puesta del sol.

4) Tabula II

- a) Se establecía el monto del *sacramentum* o suma de dinero que se ponía a cargo del Pontífice, para que, luego que se estableciera cuál de los litigantes tenía la razón destinándose el dinero del *sacramentum* para el culto público.

- 5) Si el juez, árbitro o reo estuvieren enfermos se puede diferir el conocimiento de la sentencia.
- b) El que solicita un testigo debe intimarlo dentro del tercer día en su domicilio.
- 6) Tabula III
- a) Confesada la deuda o declarada judicialmente se le debe dar al deudor treinta días para poder pagar, vencido éste plazo se aplica la *manus iniectio* y debía ser conducido ante el tribunal, si no paga o no se presenta ante éste con un fiador el acreedor lo puede llevar a su casa atado con cadenas. Una vez en casa del acreedor la prisión podía durar hasta 60 días, tenía que ser llevado a los tres días de mercado con el fin de poder ser vendido y de allí cobrarse lo adeudado.
- 7) Tabula IV
- a) La Patria potestad: el *pater* puede vender al *filius* hasta tres veces, después queda libre.
- b) El plazo máximo de duración de la concepción es de diez meses.
- c) Las formalidades del divorcio y los efectos con relación al patrimonio.
- 8) Tabula V
- a) Validez del testamento y de la tutela testamentaria.
- b) Si el que muere intestado no tiene herederos suyos, los bienes corresponden al agnado más próximo, en ausencia de agnados corresponden a los gentiles.
- c) Se establece la tutela perpetua de las mujeres con excepción de las vestales, que también estaban libres de la patria potestad.
- d) Lo ordenado por el *pater* familias sobre la tutela es ley.
- e) El que no tiene un tutor testamentario recibe como tutor a un agnado y en caso de no tenerlos a un gentil.

- f) Se establece la interdicción del pródigo para administrar patrimonialmente.
- g) Se establece la acción de partición de la herencia.

9) Tabula VI

- i. Lo estipulado al hacer un *nexum* o una *mancipatio* era ley para las partes.
- ii. Se adquiere la propiedad de las cosas muebles por el transcurso de un año y para las cosas inmuebles dos años.
- iii. La mujer podía interrumpir la *manus* estando ausente tres noches del hogar conyugal.

10) Tabula VII

- a) Se regulan las relaciones de vecindad con respecto a las aguas, a los árboles que estuvieran en los límites de dos propiedades y la necesidad de dejar el *ambitus* entre dos edificios; que era el doble espacio entre dos pies y medio.

11) Tabula VIII

- a) Se acepta el Talión, que acompañó el concepto de la composición o suma que se debía pagar de indemnización de acuerdo con el perjuicio sufrido, siendo diferente el monto según se trate de un hombre libre o de un esclavo.
- b) Otra de las circunstancias que atenuaba o agravaba el delito era el momento en que éste se cometía: si se hacía de noche el ladrón podía ser sorprendido y muerto impunemente, mientras que si se lo sorprendía de día se lo podía matar solo si resistiese con las armas.
- c) Si el patrono dejaba de proteger indebidamente a su cliente, se le podía dar muerte.
- d) El testigo falso podía ser despenado por la roca *Tarpeia*.
- e) Se castigaba con la pena de muerte a los que publicaban libelos difamatorios o formasen grupos nocturnos, estas dis-

posiciones se aplicaban a los plebeyos exclusivamente con el fin de que no pudieran atacar a los patricios.

- f) El que encantara las cosechas o trasladaba los frutos de un campo a otro debía ser castigado con la pena capital.

12) Tabula IX

- a) Se dispuso que las leyes no podían ser dictadas para casos particulares ni para determinadas personas.
- b) Al juez corrupto se le aplicaba la pena de muerte.
- c) La pena capital solo podía ser decretada por los comicios centuriados.

13) Tabula X: Disposiciones sobre el derecho sacro

- a) Se disponía que el hombre muerto no podía ser enterrado ni quemado en la Ciudad.
- b) Se prohibían más de tres vestidos de luto y de diez flautistas en los funerales, o que las mujeres dieran alaridos en los tribunales.
- c) Se prohibía embalsamar los cuerpos de los esclavos, los banquetes fúnebres y las coronas.

14) Tabula XI

- a) Se prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos.
- b) Se establecía la derogación de la ley anterior por la ley posterior dictada en los comicios, y la competencia de los comicios centuriados en las causas que afectaban la vida, la libertad y el derecho de la ciudad.
- c) Se establece el derecho de la *provocatio ad populum*.

15) Tabula XII

- a) Trata sobre el abandono noxal. Cuando una persona tenía bajo su poder a un esclavo y éste cometía un delito, el amo era el encargado de pagar los perjuicios provenientes de ese

delito, una vez comprobado el delito el amo podía hacer abandono de su esclavo a ésta institución se la denomina abandono noxal.

- b) La *pignoris capio*, era una de las cinco acciones de la ley de carácter ejecutivo, de acuerdo a pautas establecidas por la ley y por la costumbre.

La *Lex* de las XII Tablas fueron el proceso de transición de la posterior consagración del derecho laico, si bien aun era notoria la influencia de fas, se dicta la primera normativa jurídica de derecho privado por escrito.

Principales Normas de Derecho Privado

- a) La *Lex Plaetoria*: Protegía a los menores de 25 años.
- b) La *Lex Atilia* en relación al tutor dativo.
- c) La *Lex Poetelia Papiria* por la cual la ejecución de las deudas se realizaría sobre el patrimonio de deudor insolvente y no sobre su persona.
- d) La *Lex Aquilia* regula sobre el daño injustamente causado sobre cosa ajena.
- e) La *Lex Furia*, la *Lex Voconia* y la *Lex Falcidia*: Sobre herencias y legados.
- f) La *Lex Voconia de mulierum hereditate* estableció que las mujeres no podrían heredar de los individuos de la primera clase, pero les permite recibir legados, pudiendo llegar éstos legados hasta la mitad del patrimonio del legatario.
- g) La *Lex Falcidia de Legatis*: para que el heredero no resultara perjudicado con la cantidad de legados que se podían otorgar, se le dio la facultad de establecer límites hasta que se le dejara una cuarta parte del patrimonio o *quarta falcidia*.
- h) La *Lex Cincia* se refería a las donaciones.
- i) La *Leyes Soribonia, Atinia y Julia et Plautia de Vi*, ponían límites a la usucapción.

- j) La Leyes Silia y Calpurnia sobre el procedimiento de las *legis actionis*, la primera se refería ala posibilidad de litigar para reclamar sumas de dinero, mientras que la segunda se refería al reclamo de cosas ciertas.

XX. El Edicto del Pretor

La normativa jurídica dictada por el Pretor se denominó EDICTO, debido a que gozaban del *ius edicendi*, así se fue constituyendo el derecho honorario, que llenó algunos vacíos legales y también fue complementario del derecho civil.

Estas normas eran dictadas por el Pretor cuando asumían el ejercicio de sus funciones, cuya jurisdicción era el territorio e que las llevaban a cabo, duraban un año, ya que ese era el tiempo de duración en sus funciones.

Los edictos se promulgaban con carácter obligatorio con el fin de que los conocieran todos los ciudadanos romanos, en él también se indicaba el procedimientos que iba a seguir el magistrado para resolver los caos que se le presenten.

La promulgación del edicto se hacía oralmente, en una reunión pública a la que convocaba el magistrado, luego se hacía por escrito y se ponían varios ejemplares en lugares donde todos pudieran verlo.

El origen de los edictos corresponde al período republicano, antes de ese período no existían las magistraturas ni la publicidad.

Durante el Imperio van perdiendo importancia ya que los emperadores promulgaban los edictos con el carácter de constituciones imperiales. En tiempos de los emperadores cristianos aparecen otra clase de edictos, los del Prefecto del Pretorio, no podían hacer modificaciones del derecho ya existente.

- 1) La jurisdicción del pretor: surge de las siguientes palabras:
 - a) *Do*: expresa la dación de un juez y de una fórmula para la tramitación y resolución de un juicio o pleito privado.
 - b) *Dico*: era el derecho determinado por edictos generales, para resolver cada caso concreto.

- c) *Abdico*: expresa atribuir la propiedad de una cosa, autorizar un pleito o un juicio.

Desde el año 600 hasta tiempos de Augusto los edictos del pretor tuvieron mucha importancia.

En tiempos del Imperio los pretores proponían sus edictos cuando comenzaban a ejercer sus cargos, tomando los edictos de sus predecesores que consideraban más útiles, en tiempos del Emperador Adriano se les dio forma a través de una compilación realizada por Juliano.

2) Clases de Edictos

- a) *Edictum Perpetuum*: Era el dictado por el Pretor al comenzar a ejercer su cargo, durante el año que duraban sus funciones no podía variarse.
- b) *Edictum Repentinum*: Era el que se daba para casos particulares no previstos, ésta clase de edicto fue introducida por la costumbre.
- c) *Edictum translaticio*: Los nuevos pretores podían tomar las reglas de sus antecesores, porque les servían, la parte de edicto que contenía éstas reglas anteriores se denominaba EDICTO TRASLATICIO, y la parte que tenía las nuevas reglas EDICTO NUEVO.

3) Partes del Edicto

El edicto se dividía en títulos, se indicaba la materia de que trataba y los títulos en capítulos o cláusulas. También se designaba a cada una de éstas con la palabra *edictum*, seguida de un adjetivo indicador de la materia sobre la que versaba, o se indicaba con las primeras palabras con las que comenzaba o, cuando se trataba de una regla antigua, con el nombre de su autor. El Edicto se redactaba sobre tablas de madera, se leía al pueblo y se exponía después en el foro para que todos lo puedan ver.

4) Como influyó el edicto en el Derecho

El edicto se iba modificando año tras año adaptándose a las nuevas necesidades del pueblo.

El Pretor Urbano y el Pretor Peregrino podían sustituirse recíprocamente, el edicto complementaba al derecho civil, también llenaba vacíos legales y corregía a éste en algunos casos, basándose siempre en la *aequitas*, para ello usó los siguientes medios:

- a) Nuevas acciones;
- b) Otorgar excepciones para repeler una acción que si bien era conforme al derecho civil podía aparejar perjuicios por ser contraria a la *aequitas*.
- c) La *Inintegrum restitutio*, con el fin de reparar una lesión, se anulaban los hechos civilmente válidos que la habían producido para volver las cosas al estado anterior a producido ese hecho perjudicial.
- d) Los interdictos.
- e) La *Bonorum possessio*.
- f) Las estipulaciones y las cauciones, por las que se aseguraba la ejecución de los decretos y órdenes que dictaba.

XXI. *Responsa Prudentium*: La Interpretación de los Pontífices

En tiempos de la República los Pontífices tuvieron una importancia mayor, toda la competencia del *Rex* en asuntos religiosos pasó a éstos, en especial al Sumo Pontífice.

1) Atribuciones

Estaba también el *Rex Sacrorum*. Los Pontífices tenían atribuciones y prerrogativas, acumulando así mucho poder, intervenían en algunas de las acciones de la ley, principalmente en la *Legis Actio per Sacramentum*, su actividad se desarrolló en base al:

- a) *Agere*: Se refería a los requisitos y formalidades necesarias para la tramitación de los juicios.
- b) *Cavere*. Se preocupaba de prevenir posibles conflictos por medio de la *cautio*.
- c) *Respondere*: Lo utilizaba el pontífice para hacer conocer el derecho por medio de las consultas que él atendía, eran los que interpretaban la ley.
- d) *Scribere*: Era la interpretación realizada por escrito, no significaba que debiera figurar en los libros, con el paso del tiempo eran las consultas que los jurisconsultos daban a los particulares.

Los pontífices intervenían en determinadas cuestiones como las adrogaciones, la in *iure cessio*, la manumisión por la vindicta y la emancipación. Conocían además lo relativo al procedimiento hasta que el plebeyo Tiberio *Coruncario* accede a las magistraturas y éstos acceden a lo que antes eran fórmulas secretas, a partir de ese hecho conocidas por todos.

2) El *Ius Flavianum*: La Secularización del Derecho

En el año 450 *Cneo Flavius* divulgó los fastos y publicó un libro con los actos y las fórmulas para el ejercicio de las acciones de la ley, al mismo se lo conoció como *ius flavianum*. *Cneo* era secretario de *Appio Claudius Caecus*, llegó a ser Tribuno de la Plebe, Senador y Edil Curul.

3) *Ius Aelianum*:

S. Aelius Catus publicó un trabajo llamado Tripartita, en el que se trataban:

- a) Parte de la Ley de las XII Tablas.
- b) Comentarios a ésta ley.
- c) formularios con los modelos de los actos judiciales.

A éste trabajo se lo denominó *ius aelianum*.

4) Los Jurisconsultos *veteres*

Cuando los plebeyos fueron admitidos en el colegio de los pontífices fue progresando la ciencia del derecho, *Tiberius Coruncanius*, el primer pontífice plebeyo fue el que enseñó públicamente el derecho (siglo V).

En el siglo VI se destacaron: Quinto *Mucius*, *L. Cincius Alimentus*, *M. Porcio Cato* el Antiguo, escribió el *comentarii iuris civilis* y publicó unas responsa. *Marco Porcio Cato Licinianus*, hijo del anterior es probablemente el autor de la regla catoniana. Publio *Cornelius Nasica*, a quién el senado le dio una casa para facilitar su labor de jurisconsulta. *P. Publius Scipio Nasica*, que era hijo del anterior.

En el siglo VII a fines de la República la filosofía griega empezó a influir el derecho, los jurisconsultos destacados de la época fueron: *M. Junius Brutus*. *P. Mucius Scaevola*. *P. Retilius Rufus*. *L. Crassus Mucianus*. *Mucius Quintus*, maestro de Cicerón, *Quinctus Mucius Scaevola*, hijo de Publio y gran Pontífice, en sus 18 libros expuso la jurisprudencia de derecho civil, fue asesinado por los partidarios de Mario. *Servius Sulpicius Rufus*, escribió notas con observaciones al Edicto del Pretor. *Alfinus Varus* que era discípulo del anterior. *Aquilius Gallus* formuló la *cautio aquiliana*, que permitía renovar las obligaciones de una persona y a quién se debe también la *actio* de dolo, Cicerón decía que jurisconsultos es aquél que puede dar consejos a sus conciudadanos, guiarlos en los asuntos y defenderlos en los intereses. *Antistius Labeo*, padre de Labeón que se distinguirá en la época siguiente. *Granius Flavius*, autor de un comentario sobre Derecho Papiriano. *Cornelius Máximus*. *Aelius Tubero*, abuelo de *Cassius Longino*, uno de los jefes de la escuela de los sabinianos.

XXII. La crisis de la constitución republicana y sus causas. Las clases sociales. La dictadura

En los últimos años de la República se produjeron luchas que fueron llevando de a poco al gobierno absoluto, los aliados del La-

cio y los de Italia habían formado el poderío de Roma y a pesar de ello les negaron los derechos de la ciudadanía. Italia se sublevó y si bien la guerra fue corta Italia perdió aproximadamente trescientos mil hombres entre ellos cónsules y legiones romanas. Roma habiendo ganado, le reconoció la ciudadanía a quienes no habían participado de la guerra y a los que habían combatido, en el período de dos años casi toda Italia tenía los derechos tanto reclamados y los de sufragio, pero los nuevos ciudadanos fueron clasificados y se distribuyeron en nuevas 8 tribus que se sumaron a las ya existentes por lo que en las deliberaciones Italia no tuvo más que 8 votos mientras que Roma tenía 35, pero los italianos fueron anulando esa desproporción, se hicieron distribuir entre las 25 tribus romanas. Después de ésta primera guerra social siguieron las guerras civiles.

Los gobernadores se emanciparon del Senado, y Mario, que sucedió a Cayo Graco en el consulado, se mantuvo en el poder por cinco años, apoyado por el ejército que él había reformado y organizado con carácter permanente.

Sila comandante de las tropas que iban a luchar contra Mitrídates, fue relevado del mando y reemplazado por Mario. Sila se niega a obedecer y se apodera de Roma siendo nombrado Dictador, mientras Sila combate a Mitríades, Mario entra a la ciudad y sigue la guerra civil en la cual resulta triunfador Sila, abdicando después de cinco años. Durante su gobierno Sila procuró crear una república aristocrática sin lograrlo, fue difícil volver a la antigua constitución, por la corrupción e incapacidad de los partidos que llegaron hasta el Senado.

También hubo otro hecho aunque de menor importancia al relatado que fue el levantamiento de esclavos comandados por Espartaco.

Al retirarse Sila Pompeyo aparece como posible salvador de la patria logrando la paz en Roma y en las provincias. Derrota a Mitríades y mientras él está en Asia, Catilina prepara una conspiración apoyada por los jefes del partido popular, Julio César y Craso. Pero Cicerón descubre la conspiración y desenmascara a Catilina.

Pompeyo regresa y se apodera del gobierno, pero encontró la negativa del senado para entregar tierras a los soldados empieza a tener vínculos con julio César que tenía vinculaciones políticas y con Craso que contaba con gran poder económico, constituyeron así el Primer Triunvirato. Éstos combatieron al Senado y se repartieron las provincias: A Pompeyo le tocó España, a Craso Siria y a Julio César las Galias.

El Senado apoyó a Pompeyo y lo nombró Cónsul único, lo que equivalía a la dictadura. Se hace más profundo su distanciamiento con César, Craso fallece.

Pompeyo le pide al Senado que César vuelva a su provincia o sea a Galia, y licencie al ejército, pero éste exige que Pompeyo también abandone su provincia. César vio que Pompeyo estaba apoyado por el Senado y decide dar combate dirigiéndose a Roma, Pompeyo huye de Roma y le deja el poder a César cuando regresa a Roma se hace nombrar dictador. Pompeyo en Tesalónica organiza un ejército; César lo derrota definitivamente en la batalla de Tesalia, huyendo Pompeyo a la corte de Ptolomeo de Egipto donde es asesinado.

En el año 49 César después de su vuelta a España fue nombrado dictador; en el año 46 a.J.C. se le dio el ejercicio de la dictadura por diez años y la censura por tres, en el año 45 se le dio el consulado por diez años y la censura y la dictadura con carácter vitalicio.

Aumenta hasta ochocientos el número de senadores, y con el título de Imperator es investido con el mando supremo del ejército de modo permanente.

El Alto Imperio

1) El Principado: características

El título de Imperium se le daba a aquél que ostentaba el poder. Es un título que en períodos anteriores se les daba a determinadas personas por parte del Senado como ocurrió con Julio César, con el derecho de poder transmitirlo a sus sucesores, luego con éste nuevo período el Imperium se aplica en todas las magistraturas.

Augusto se hizo llamara Imperator Cesar Augustus Divini Filius, algunos suponen que Augustus deriva de Avi Gustus, o sea el elegido por los augures, el elegido por los dioses. Divus significa un dios que antes había sido un hombre.

Pero hay otro título, el de Princeps, que fue otorgado cuando cayó el Triunvirato a los sucesivos emperadores, cuando llegaban al pontificado se les daba el título de Pontífice Maximus.

El cargo de Emperador no era hereditario pero en la práctica sí lo habían establecido de ésta manera, de a poco se iba centralizando el poder en cabeza de Augusto, se le da la prefectura de las costumbres dejándose sin efecto el cargo de los censores teniendo el Emperador un control absoluto sobre el Senado. Pero el poder del Emperador deriva del desempeño de dos magistraturas: La Potestad Tribunicia y el Imperio Proconsular, la primera lo hace inviolable, puede, además oponer su veto a cualquier resolución y la segunda le da el mando de las tropas.

Se puede dividir la historia del Imperio en dos etapas: El Principado cuya fuente del derecho principal son los senadoconsultos; y el Imperio cuya fuente de producción más importante fueron las Constituciones Imperiales.

2) Origen y formación de la autoridad imperial

César se reúne se rodea de los eruditos de la época para emprender una reforma de carácter legislativo, funda colonias, emprende obras públicas para darle trabajo a los que no lo tenían, se reforma el calendario, se le atribuye haber comenzado a consolidar el imperio con sus obras, labor que fue interrumpida con su asesinato, pero que fue continuada por Augusto.

Quienes cometieron el asesinato después no supieron manejarse en el ejercicio del poder de modo que la situación fue aprovechada por quién había sido la persona de confianza de Julio César: Marco Antonio.

De éste modo Marco Antonio, el sobrino de César, Octavio y M. Lépidio crearon el II Triunvirato que es aprobado por decisión popular y sus miembros llevaron el título de Triunviri rei publicae constituendae.

Los triunviros, dejando de lado a Lépidio, se repartieron las provincias, sin dejar de lado la persecución en contra de los asesinos del César. Pronto surge la rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, el primero instalado en Oriente se maneja como déspota, viviendo con

Cleopatra le dio a los hijos de ésta territorios de Oriente, con éstas acciones terminó repudiando a la hermana de Octavio que era su mujer.

Octavio decide combatir con él y lo derrota en la batalla naval de Actium.

Egipto es declarada provincia romana en el año 38 a. J.C. se le concedió a Octavio el título de Imperator Perpetuus, que le da el mando sobre todos los ejércitos sobre mar y tierra, al año siguiente es nombrado Príncipe del Senado, en el año 27 se le da el título de Augustus, en el año 23 a.J.C. se le da la potestad tribunicia, en el año 19 la censura por cinco años y el consulado vitalicio, en el año 12 el Pontificado Máximo.

Octavio mantuvo el Senado y las asambleas populares, aunque se elegían los candidatos propuestos por él.

3) Las reformas políticas, administrativas y financieras de Augusto

Augusto y sus sucesores crearon una burocracia imperial, crearon nuevos funcionarios públicos como los legados, a los que de acuerdo a su importancia se les dio el nombre de consulares o pretorianos, de carácter civil, los legados de las legiones eran funcionarios de carácter militar.

En Roma tenemos el Prefecto de la Ciudad, en el período monárquico era lugarteniente del rex, en la época imperial era una especie de gobernador y de a poco se le fueron concediendo funciones judiciales en el orden criminal y civil en un radio de 100 millas alrededor de Roma.

El Prefecto del Pretorio, tenía jurisdicción en los asuntos en los que no lo tenía el Prefecto de la Ciudad.

De a poco se transformaron en tribunales de apelación lo que explicaría que muchos jurisconsultos fueran prefectos del Pretorio, en algunos casos dictaron edictos.